

**Sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A.
z działalności BIOTON S.A. oraz
Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.
w za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2024 r.**

Spis treści

1. Zasady sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	5
1.1. Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównawczymi, w stosunku do EUR	5
1.2. Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych ze skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych danych porównawczych przeliczonych na EUR.....	6
1.3. Podstawowe pozycje jednostkowego bilansu, jednostkowego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych z jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego oraz jednostkowych danych porównawczych przeliczonych na EUR	7
2. Opis organizacji Spółki oraz Grupy ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy wraz z podaniem ich przyczyn	8
3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w tym charakterystyka struktury aktywów i pasywów z punktu widzenia płynności Spółki i Grupy, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i Grupy i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w 2024 r. a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki i Grupy przynajmniej w najbliższym roku obrotowym	8
3.1. Podstawowe pozycje jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki	9
3.2. Podstawowe pozycje skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy.....	12
4. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym	15
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka i Grupa są na nie narażone	15
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	16
7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Spółki i Grupy ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym	16
7.1. Podstawowe pozycje dla Spółki	16
7.2. Podstawowe pozycje dla Grupy	18
8. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku, gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z Grupą	18
8.1. Struktura sprzedaży Spółki na rynku krajowym i zagranicznym	18
8.2. Struktura sprzedaży Grupy na poszczególnych rynkach zagranicznych.....	19
8.3. Źródła zaopatrzenia	20
9. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki i Grupy, w tym znanych Spółce i Grupie umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia współpracy lub kooperacji	20
9.1. Zawarcie umowy współpracy pomiędzy Yifan Pharmaceutical Co., Limited a Bioton S.A.....	20
9.2. Zawarcie umowy cesji (Novation Agreement)	20
9.3. Zawarcie umowy licencji i dostawy rekombinowanej insuliny ludzkiej na rynek Malezji.....	21
9.4. Sytuacja ekonomiczno-polityczna w Ukrainie.....	21
10. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych BIOTON S.A. oraz Grupy z innymi podmiotami oraz określenie jej głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania	21
10.1. BioPartners GmbH z siedzibą w Reutlingen (Niemcy)	21
10.2. Biolek Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu	21
10.3. Bioton Marketing Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu	21
10.4. Bioton International GmbH z siedzibą w Szwajcarii	21
10.5. Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne	21
10.6. Nakłady na badania i rozwój	21
11. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez BIOTON lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji	22
12. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności	22
12.1. Kursy walutowe	22

13. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, udzielonych jednostkom powiązanym Bioton S.A., z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.....	22
13.1. Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	22
14. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym BIOTON S.A.....	23
15. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Spółkę i Grupę wpływów z emisji do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania.....	23
16. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok	23
17. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka i Grupa podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.....	23
17.1. Podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Spółki.....	23
17.2. Podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Grupy.....	24
18. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.....	26
19. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.....	26
20. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa BIOTON S.A. i Grupy oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki i Grupy co najmniej do końca 2024 r., z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez nie wypracowanej.....	28
21. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem BIOTON S.A. i Grupą	29
22. Wszelkie umowy zawarte między BIOTON S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.....	29
23. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premialnych opartych na kapitale BIOTON S.A., w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółki w przedsiębiorstwie BIOTON S.A., bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku oraz informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych	30
24. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji BIOTON S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie)	30
25. Informacje o znanych BIOTON S.A. umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.....	30
26. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych	30
27. Informacje o biegłym rewidencie.....	30
28. Oświadczenie Zarządu Bioton S.A. o zgodności.....	30
29. Oświadczenie Zarządu Bioton S.A. o wyborze audytora	31
30. Oświadczenie Zarządu Bioton S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.....	31
30.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Bioton S.A. oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.....	31
30.2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Bioton S.A. odstąpiła, wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego odstąpienia oraz określenie sposobu, w jaki spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danego postanowienia lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danego postanowienia w przyszłości	31
30.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych	31
30.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, znaczne pakiety akcji BIOTON S.A. wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	32
30.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Bioton S.A., wraz z opisem tych uprawnień	32
30.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.....	32
30.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Bioton S.A.	32

30.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.....	33
30.9. Opis zasad zmiany Statutu Bioton S.A.....	33
30.10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa	33
30.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Bioton S.A. oraz ich komitetów	36
31. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bioton S.A.....	39
31.1. Wymagania prawne.....	39
31.2. Opis modelu biznesowego jednostki.....	39
31.5.1. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień pracowniczych	43
31.5.2. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień poszanowania praw człowieka	47
31.5.3. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień przeciwdziałania korupcji	48
31.5.4. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień społecznych	48
31.6. Lista wskaźników.....	54

Niniejsze sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. („Spółka”) z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. („Grupa”) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zostało sporządzone zgodnie z § 92 oraz z § 70 pkt 8.8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.) i dlatego też przygotowano jeden dokument sprawozdania Zarządu Spółki i Grupy.

1. Zasady sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Podstawowe zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposób sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w pkt. 1.5. rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz w pkt. 1.5 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1.1. Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównawczymi. w stosunku do EUR

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EUR, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównawczymi danymi finansowymi, zaprezentowano w poniższej tabeli.

Rok obrotowy	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2023	4,5437	4,3053	4,7895	4,3480
2024	4,3065	4,2499	4,4016	4,2730

1.2. Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych ze skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych danych porównawczych przeliczonych na EUR

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE		w tys. zł		w tys. EUR	
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
I.	Przychody netto ze sprzedaży	207 763	181 636	48 244	39 975
II.	Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	(5 709)	15 295	(1 326)	3 366
III.	Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	(11 881)	7 234	(2 759)	1 592
IV.	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(15 658)	2 275	(3 636)	501
V.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	36 326	39 625	8 435	8 721
VI.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 183)	(36 952)	(2 597)	(8 133)
VII.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(22 063)	(8 129)	(5 123)	(1 789)
VIII.	Przepływy pieniężne netto, razem	3 080	(5 456)	715	(1 201)
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
IX.	Aktywa razem	794 138	822 224	185 850	189 104
X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 590	215 866	47 646	49 647
XI.	Zobowiązania długoterminowe	60 472	50 276	14 152	11 563
XII.	Zobowiązania krótkoterminowe	143 118	165 590	33 493	38 084
XIII.	Kapitał własny	590 548	606 358	138 204	139 457
XIV.	Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	401 892	394 960
XV.	Średnia ważona liczba akcji	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
XVI.	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,18)	0,03	(0,04)	0,01
XVII.	Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,18)	0,03	(0,04)	0,01
XVIII.	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,88	7,06	1,61	1,62
XIX.	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,88	7,06	1,61	1,62
XX.	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

1.3. Podstawowe pozycje jednostkowego bilansu, jednostkowego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych z jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego oraz jednostkowych danych porównawczych przeliczonych na EUR

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE		w tys. zł		w tys. EUR	
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
I.	Przychody netto ze sprzedaży	214 052	187 265	49 704	41 214
II.	Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	(8 160)	13 511	(1 895)	2 974
III.	Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	(14 448)	5 821	(3 355)	1 281
IV.	Zysk (strata) netto	(18 479)	1 193	(4 291)	263
V.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	32 823	37 573	7 622	8 269
VI.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8 074)	(35 151)	(1 875)	(7 736)
VII.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(21 769)	(7 823)	(5 055)	(1 722)
VIII.	Przepływy pieniężne netto, razem	2 979	(5 401)	692	(1 189)
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
IX.	Aktywa razem	807 414	839 165	188 957	193 000
X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 027	217 069	47 748	49 924
XI.	Zobowiązania długoterminowe	60 983	50 316	14 272	11 572
XII.	Zobowiązania krótkoterminowe	143 044	166 753	33 476	38 352
XIII.	Kapitał własny	603 387	622 096	141 209	143 076
XIV.	Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	401 892	394 960
XV.	Średnia ważona liczba akcji	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
XVI.	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,22)	0,01	(0,05)	0,00
XVII.	Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,22)	0,01	(0,05)	0,00
XVIII.	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,03	7,25	1,64	1,67
XIX.	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,03	7,25	1,64	1,67
XX.	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

2. Opis organizacji Spółki oraz Grupy ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy wraz z podaniem ich przyczyn

Według stanu na 31.12.2024 r. jednostkami zależnymi BIOTON S.A. były:

- BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, w której BIOTON S.A. posiada 100 % udziałów;
- BIOLEK Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, w której BIOTON S.A. posiada 100 % udziałów;
- BIOTON (International) GmbH z siedzibą w Baar (Szwajcaria), w której BIOTON S.A. posiada 100 % udziałów;
- BioPartners GmbH z siedzibą w Reutlingen (Niemcy) została wpisana do rejestru handlowego "w likwidacji", jednakże spółka ta nie może zostać wykreślona z rejestru handlowego ze względu na zobowiązanie emerytalne wobec pracownika. Spółka jest nadal wpisana do rejestru handlowego, ale nie prowadzi już działalności.

Według stanu na 31.12.2024 r. jednostkami zależnymi BIOTON S.A. ujętymi w procesie konsolidacji były:

- BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, w której BIOTON S.A. posiadała 100 % udziałów;
- BIOLEK Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, w której BIOTON S.A. posiadała 100 % udziałów;
- BIOTON (International) GmbH z siedzibą w Baar (Szwajcaria), w której BIOTON S.A. posiadała 100 % udziałów;

3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w tym charakterystyka struktury aktywów i pasywów z punktu widzenia płynności Spółki i Grupy, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i Grupy i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w 2024 r. a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki i Grupy przynajmniej w najbliższym roku obrotowym

Elementem wpływającym na porównywalność danych za 2024 i 2023 r. była zmiana kursu PLN w stosunku do głównych walut używanych w Spółce w porównaniu do 2023 r. W 2024 r. średnio dzienny kurs:

- USD / PLN spadł o 5,31%,
- EUR / PLN spadł o 5,22%;

Wskaźniki dynamiki poszczególnych składników skonsolidowanego bilansu zostały obliczone poprzez porównanie ich wartości na 31.12.2024 r. z wartościami na 31.12.2023 r.

3.1. Podstawowe pozycje jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Bilans analityczny – aktywa

	31.12.2024		31.12.2023		zmiany	
	suma	struktura	suma	struktura	(w tys. PLN)	(w %)
AKTYWA	(w tys. PLN)	(w %)	(w tys. PLN)	(w %)		
A: Aktywa trwałe	654 980	81,1	672 163	80,1	(17 183)	(2,6)
Rzeczowe aktywa trwałe	283 117	35,1	274 671	32,7	8 446	3,1
Nieruchomości inwestycyjne	-	<0,1%	-	<0,1%	-	-
Wartości niematerialne	337 172	41,8	363 321	43,3	(26 149)	(7,2)
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	19 131	2,4	16 434	2,0	2 697	16,4
Długoterminowe aktywa finansowe	11 518	1,4	13 503	1,6	(1 985)	(14,7)
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	0,5	3 965	0,5	-	0,0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75	<0,1%	269	<0,1%	(194)	(72,0)
B: Aktywa obrotowe	152 434	18,9	167 002	19,9	(14 568)	(8,7)
Zapasy	105 124	13,0	117 305	14,0	(12 181)	(10,4)
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 606	0,2	1 555	0,2	51	3,3
Należności handlowe i pozostałe	33 983	4,2	42 556	5,1	(8 573)	(20,1)
Środki pieniężne	6 738	0,8	3 759	0,4	2 979	79,2
Rozliczenia międzyokresowe	4 983	0,6	1 827	0,2	3 156	172,7
AKTYWA RAZEM	807 414	100,0	839 165	100,0	(31 751)	(3,8)

W 2024 roku suma bilansowa Spółki spadła o 3,8% w porównaniu do roku 2023. Aktywa trwałe ogółem spadły o 2,6% o kwotę 17,1 mln PLN, na którą największy wpływ miała amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Jednocześnie Spółka zmodernizowała rzeczowe aktywa trwałe co się wiązało z reklasyfikacją prac rozwojowych na inwestycje w środki trwałe.

Aktywa obrotowe Spółki spadły o 8,7% (14,5 mln PLN). Na zmianę poziomu aktywów obrotowych istotny wpływ miały:

- zmniejszenie należności handlowych i pozostałych o 20,1% do kwoty 33,9 mln PLN; związane m.in. z rozliczeniem należności zagranicznych od kontrahenta Yifan (saldo niższe o 4,3 mln PLN), rozwiązanie rezerwy na przychody (saldo niższe o 4,4 mln PLN) oraz niższe saldo sprzedaży krajowej o 2 mln PLN; wpływ na zmianę miało także wyższe saldo sprzedaży zagranicznej o 2,5 mln PLN;
- zwiększenie środków pieniężnych o 79% (2,9 mln PLN) do kwoty 6,7 mln PLN;
- zmniejszenie poziomu zapasów o 10,4% (12,1 mln PLN) do poziomu 105,1 mln PLN m.in. związane ze zwiększoną sprzedażą wyrobów gotowych głównie wkładów oraz fiolek - ok 9 mln PLN rok do roku.

Udział aktywów trwałych i obrotowych w bilansie za rok 2024 wyniósł odpowiednio 81,1% i 18,9% sumy bilansowej.

Bilans analityczny – pasywa

	31.12.2024		31.12.2023		zmiany	
	suma	struktura	suma	struktura	(w tys. PLN)	(w %)
PASYWA	(w tys. PLN)	(w %)	(w tys. PLN)	(w %)		
Kapitał własny	603 387	74,7	622 096	74,1	(18 709)	(3,0)
Kapitał akcyjny	1 717 284	212,7	1 717 284	204,6	0	0,0
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	7,1	57 131	6,8	1	0,0
Kapitał zapasowy	260 776	32,3	260 776	31,1	0	0,0
Kapitał rezerwowy	(268 748)	<0,1	(268 517)	<0,1	(231)	0,1
Zyski/Straty zatrzymane	(1 163 056)	<0,1	(1 144 577)	<0,1	(18 479)	1,6
Zobowiązania długoterminowe	60 983	7,6	50 317	6,0	10 667	21,2
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	0	<0,1	1 702	0,2	(1 702)	(100,0)
Zobowiązania z tytułu leasingu	13 698	1,7	10 970	1,3	2 729	24,9
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	8 575	1,1	4 599	0,5	3 976	86,5
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 308	0,3	1 838	0,2	470	25,6
Przychody przyszłych okresów	33 877	4,2	29 813	3,6	4 064	13,6
Zobowiązania pozostałe	2 525	0,3	1 394	0,2	1 131	81,1
Zobowiązania krótkoterminowe	143 044	17,7	166 752	19,9	(23 708)	(14,2)
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	36 633	4,5	52 113	6,2	(15 480)	(29,7)
Zobowiązania z tytułu leasingu	5 791	0,7	2 947	0,4	2 844	96,5
Zobowiązania handlowe i pozostałe	54 303	6,7	57 033	6,8	(2 730)	(4,8)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 044	0,3	2 021	0,2	23	1,1
Rozliczenia międzyokresowe	44 273	5,5	52 638	6,3	(8 365)	(15,9)
PASYWA RAZEM	807 414	100	839 165	100,0	(31 751)	(3,8)

Kapitały własne Spółki spadły o 3% do poziomu 603,3 mln PLN, na co największy wpływ miała strata wykazana w rachunku wyników za rok bieżący.

Udział kapitałów własnych w strukturze pasywów zmniejszył się do poziomu 74,7%.

Po stronie pasywów ponadto odnotowano:

- spadek zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych o kwotę odpowiednio 1,7 mln PLN oraz 15,4 mln PLN, który jest spowodowany zmniejszeniem zadłużenia w instytucjach finansowych spłacanych zgodnie z harmonogramami wskazanymi w umowach kredytowych;
- spadek zobowiązań handlowych i pozostałych o 2,7 mln PLN, związany głównie ze spłatą zobowiązań handlowych oraz niższą wartością zakupów surowców i materiałów w ostatnim kwartale roku 2024 ,
- wzrost zobowiązania z tytułu podatku odroczonego o 3,9 mln PLN, spowodowany głównie spisaniem aktywa podatkowego związanego z niewykorzystaną ulgą podatkową B+R;

Wskaźniki dynamiki poszczególnych składników rachunku zysków i strat zostały obliczone poprzez porównanie ich wartości w 2024 r. z wartościami za 2023 r.

Analityczny rachunek zysków i strat

	01.01.2024 - 31.12.2024		01.01.2023 - 31.12.2023		zmiany	
	(w tys. PLN)	udział w sprzedaży	(w tys. PLN)	udział w sprzedaży	(w tys. PLN)	(w %)
Przychody ze sprzedaży	214 052	100,0%	187 265	100,0%	26 787	14,3%
Koszt własny sprzedaży	(150 253)	70,2%	(105 259)	56,2%	(44 994)	42,7%
Koszt przestojów i niewykorzystanych mocy	(1 929)	0,9%	(10 950)	5,8%	9 021	(82,4%)
Zysk brutto na sprzedaży	61 870	28,9%	71 056	37,9%	(9 186)	(12,9%)
Pozostałe przychody operacyjne	2 518	1,2%	21 600	11,5%	(19 082)	(88,3%)
Koszty sprzedaży	(37 458)	17,5%	(42 571)	22,7%	5 113	(12,0%)
Koszty ogólnego zarządu	(29 505)	13,8%	(28 944)	15,5%	(561)	1,9%
Koszty badań i rozwoju	(3 990)	1,9%	(5 496)	2,9%	1 506	(27,4%)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 594)	0,7%	(2 134)	1,1%	540	(25,3%)
Zysk brutto na działalności operacyjnej	(8 160)	3,8%	13 512	7,2%	(21 672)	(160,4%)
Przychody finansowe	2 833	1,3%	1 752	0,9%	1 081	61,7%
Koszty finansowe	(9 121)	4,3%	(9 443)	5,0%	322	(3,4%)
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	(14 448)	6,7%	5 821	3,1%	(20 268)	(348,2%)
Podatek dochodowy	(4 031)	1,9%	(4 628)	2,5%	597	(12,9%)
Zysk/Strata netto	(18 479)	8,6%	1 193	0,6%	(19 671)	(1 649,6%)

W 2024 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 214 mln PLN, w których największy udział stanowiła sprzedaż form insulinowych. W porównywalnym okresie 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 187,2 mln PLN, co oznacza, że przychody w 2024 r. były wyższe o 14,3% w porównaniu do roku ubiegłego.

Wpływ na wzrost przychodów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 miała wyższa sprzedaż insuliny na rynkach międzynarodowych, głównie do Malezji (17,6 mln PLN), Wietnamu (19,2 mln PLN) oraz Tunezji (11,5 mln PLN). Należy jednak zauważyć spadek sprzedaży insuliny na rynku polskim o 3,9 mln PLN spowodowanym głównie zmianami na rynku i większą konkurencją analogów GLP-1. Inne kategorie leków OAD z obszaru gastrologii rozwijały się zgodnie lub powyżej rynku w PL oraz zagranicą. Marża brutto na sprzedaży (z uwzględnieniem kosztów przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych) na poziomie jednostki Bioton osiągnęła poziom 28,9% i była niższa o 9,0 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.

Wpływ na marżę brutto na sprzedaży miała struktura sprzedaży Insuliny pomiędzy Polską a rynkami zagranicznymi oraz zmiana związana z wyższą sprzedażą fiolek niż wkładów. Marżowość Insuliny sprzedawanej na rynku polskim jest wyższa w porównaniu do marżowości Insuliny sprzedawanej na rynkach międzynarodowych, ze względu na dużą konkurencję na rynkach międzynarodowych oraz realizowaną sprzedaż w ramach przetargów (fiolki). Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest wzrost kosztów wytworzenia produktów insuliny związany ze zmianami w strukturze produkcji, wzrostem kosztów zatrudnienia, wzrostu cen zakupu komponentów do produkcji od dostawców polskich i zagranicznych, w tym fluktuacja kursów PLN/USD oraz PLN/EUR. Dodatkowo koszt nabycia towarów sprzedawanych na rynku polskim a kupowanych u dostawców zagranicznych były narażone na zmiany na rynku kosztów frachtu. Spółka w ostatnim kwartale 2024 odnotowała spadek jednostkowego kosztu produkcji i związane to było ze zwiększoną produkcją wkładów insuliny na rynek Malezji co będzie miało wpływ na kolejne kwartały.

Pozostałe przychody operacyjne w roku 2024 wyniosły 2,5 mln PLN i były niższe o 19,08 mln PLN w porównaniu do roku 2023, głównie ze względu na jednorazowe zdarzenia związane ze sprzedażą działki w Łodzi, spisaniem przedawnionego zobowiązania do dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z umowy sprzedaży udziałów w spółce Biolek sp. z o.o. z 22 listopada 2012 roku, zawartej pomiędzy Troqueera Enterprises Limited oraz Bioton S.A w roku 2023 r. oraz przedawnieniem zobowiązań.

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2024 wyniosły 1,5 mln PLN i były niższe o 540 tys. PLN w porównaniu do roku 2023 i obejmowały następujące pozycje:

- odpisy i rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych oraz likwidacje towarów i materiałów;
- rezerwa na urlopy;
- spisane, umorzone należności;
- rezerwa na odpisy pracowników.

Na wartość przychodów/kosztów finansowych największy wpływ miały odsetki od pożyczek i kredytów (7,9 mln PLN) oraz różnice kursowe (1,6 mln PLN) w 2024 roku, z czego część wynika głównie ze spłat pożyczki od Uniapek.

W 2024 roku koszty finansowe były niższe niż w 2023 roku głównie ze względu na niższy poziom zadłużenia Spółki rok do roku oraz wysokość stóp procentowych kredytów i pożyczek denominowanych w PLN i USD.

3.2. Podstawowe pozycje skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy

Skonsolidowany bilans analityczny – aktywa

	31.12.2024		31.12.2023		zmiany	
	suma	struktura	suma	struktura		
	(w tys. PLN)	(w %)	(w tys. PLN)	(w %)	(w tys. PLN)	w %
AKTYWA	794 138	100,0	822 224	100,0	(28 086)	(3,4)
A: Aktywa trwałe	640 141	80,6	655 467	79,7	(15 326)	(2,3)
1. Rzeczowe aktywa trwałe	283 117	35,7	274 671	33,4	8 446	3,1
2. Inne wartości niematerialne	337 731	42,5	363 882	44,3	(26 151)	(7,2)
3. Aktywa z tytułu praw użytkowania	19 205	2,4	16 632	2,0	2 573	15,5
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88	0,0	282	0,0	(194)	(68,8)
B: Aktywa obrotowe	153 997	19,4	166 757	20,3	(12 760)	(7,7)
1. Zapasy	107 287	13,5	118 198	14,4	(10 911)	(9,2)
2. Należności z tytułu podatku dochodowego	26	0,0	73	0,0	(47)	(64,3)
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	34 687	4,4	42 763	5,2	(8 076)	(18,9)
4. Środki pieniężne	6 963	0,9	3 883	0,5	3 080	79,3
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 033	0,0	1 840	0,2	3 193	173,5

W roku 2024 nastąpił spadek sumy bilansowej Grupy o 3,4% (28,08 tys. PLN).

Aktywa trwałe spadły o 2,3% (zmiana 15,3 mln PLN), na którą największy wpływ miała amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Jednocześnie Spółka Bioton zmodernizowała rzeczowe aktywa trwałe co się wiązało z reklasyfikacją prac rozwojowych na inwestycje w środki trwałe.

Aktywa obrotowe Grupy spadły o 7,7% (12,7 mln PLN). Na zmianę stanu sumy aktywów obrotowych istotny wpływ miały:

- zmniejszenie poziomu zapasów o 9,2% (10,9 mln PLN) do poziomu 107,2 mln PLN m.in. zwiększona sprzedaż wyrobów gotowych głównie wkładów oraz fiolek - ok 9 mln rok do roku;
- zmniejszenie poziomu należności handlowych i pozostałych o 18,9% (8,07 mln PLN); na zmniejszenie należności z tytułu dostaw i usług wpłynęło m.in. z rozliczeniem należności zagranicznych. od kontrahenta Yifan (saldo niższe o 4,3 mln PLN), rozwiązanie rezerwy na przychody (saldo niższe o 4,4 mln PLN) oraz niższe saldo sprzedaży krajowej o 2 mln PLN. Wpływ na zmianę miało wyższe saldo sprzedaży zagranicznej o 2,5 mln PLN.

Stosunek aktywów trwałych do aktywów obrotowych wyniósł 80,6% do 19,4%.

Skonsolidowany bilans analityczny – pasywa

	31.12.2024		31.12.2023		zmiany	
	suma	struktura	suma	struktura		
	(w tys. PLN)	(w %)	(w tys. PLN)	(w %)	(w tys. PLN)	w %
PASYWA	794 138	100,0	822 224	100,0	(28 086)	(3,4)
A: Kapitały własne	590 548	74,4	606 357	73,7	(15 809)	(2,6)
1. Kapitał akcyjny	1 717 284	216,2	1 717 284	208,9	-	0,0
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	7,2	57 131	6,9	-	0,0
3. Kapitał zapasowy	260 776	32,8	260 776	31,7	-	(0,0)
4. Kapitał rezerwowy	(266 734)	(33,6)	(266 507)	(32,4)	(227)	0,1
5. Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(80 844)	(10,2)	(80 844)	(9,8)	-	(0,0)
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	119	0,0	45	0,0	74	164,4
7. Zyski zatrzymane	(1 097 184)	(138,2)	(1 081 527)	(131,5)	(15 657)	1,4
B: Zobowiązania długoterminowe	60 472	7,6	50 276	6,1	10 196	20,3
1. Z tytułu kredytów, pożyczek i instrumentów dłużnych	-	0,0	1 702	0,2	(1 702)	(100,0)
2. Z tytułu leasingu	13 698	1,7	10 975	1,3	2 723	24,8
3. Z tytułu świadczeń pracowniczych	2 534	0,3	2 027	0,2	507	25,0
4. Przychody przyszłych okresów	33 877	4,3	29 814	3,6	4 063	13,6
5. Z tytułu podatku odroczonego	7 839	1,0	4 364	0,5	3 475	79,6
6. Pozostałe zobowiązania	2 524	0,3	1 394	0,2	1 131	81,1
C: Zobowiązania krótkoterminowe	143 118	18,0	165 591	20,1	(22 473)	(13,6)
1. Z tytułu kredytów, pożyczek i instrumentów dłużnych	36 958	4,7	52 852	6,4	(15 894)	(30,1)
2. Z tytułu leasingu	5 912	0,7	3 164	0,4	2 748	86,8
3. Z tytułu świadczeń pracowniczych	2 300	0,3	2 270	0,3	30	1,3
4. Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	53 044	6,7	54 128	6,6	(1 084)	(2,0)
5. Z tytułu podatku dochodowego	30	0,0	2	0,0	28	1 400,0
6. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 874	5,7	53 174	6,5	(8 300)	(15,6)
D: Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	-	0,0	-	0,0	-	0,0

Kapitały własne Grupy spadły o 3,4% do poziomu 590,5 mln PLN.

Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 20,3% (10,1 mln PLN) do poziomu 60 mln PLN, głównie w wyniku:

- zwiększenia zobowiązań leasingowych z tytułu nowych umów leasingowych, w tym głównie finansowanie farmy fotowoltaicznej;
- reklasyfikacji części przychodów przyszłych okresów ze zobowiązań krótkoterminowych na długie (zaliczki do realizacji w okresie dłuższym niż 12 m-cy);
- zwiększenia rezerwy na podatek odroczonego (w konsekwencji spisania aktywa na niewykorzystaną ulgę B+R)

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 143,1 mln PLN i spadły o 13,6% (22,4 mln PLN) w porównaniu do roku ubiegłego, głównie w wyniku reklasyfikacji rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych na długoterminowe, a także spłatę zobowiązań handlowych.

Udział krótkoterminowych zobowiązań w strukturze pasywów ogółem wyniósł 18,0% i był na poziomie niższym niż w roku poprzednim (zmiana o 13,6%).

Wskaźniki dynamiki poszczególnych składników skonsolidowanego rachunku zysków i strat zostały obliczone poprzez porównanie ich wartości w 2024 r. z wartościami za 2023 r.

Skonsolidowany analityczny rachunek zysków i strat

	01.01-31.12.2024		01.01-31.12.2023		zmiany	
	suma	struktura	suma	struktura	(tys. PLN)	(w %)
	(w tys. PLN)	(w %)	(w tys. PLN)	(w %)		
1. Przychody ze sprzedaży	207 763	100,0	181 636	100,0	26 127	14,4%
2. Koszty własny sprzedaży	(140 993)	67,9	(97 833)	53,9	(43 160)	44,1%
3. Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy	(1 929)	0,9	(10 950)	6,0	9 021	(82,4%)
4. Zysk brutto ze sprzedaży	64 841	31,2	72 853	40,1	8 012	(11,0%)
5. Koszty sprzedaży	(36 118)	17,4	(40 990)	22,6	4 872	(11,9%)
6. Koszty ogólnego zarządu	(31 081)	15,0	(30 467)	16,8	(614)	2,0%
7. Koszty badań i rozwoju	(4 043)	1,9	(5 504)	3,0	1 460	(26,5%)
8. Razem koszty operacyjne (2+3+5+6+7)	(214 165)	103,1	(185 744)	102,3	28 421	15,3%
9. Zysk ze sprzedaży	(6 402)	3,1	(4 109)	2,3	2 293	55,8%
10. Pozostałe przychody operacyjne	2 645	1,3	21 668	11,9	(19 023)	(87,8%)
11. Pozostałe koszty operacyjne	(1 952)	0,9	(2 264)	1,2	312	(13,8%)
12. Zysk brutto na działalności operacyjnej	(5 709)	2,7	15 295	8,4	21 004	(137,3%)
13. Przychody finansowe	1 988	1,0	366	0,2	1 622	443,1%
14. Koszty finansowe	(8 159)	3,9	(8 427)	4,6	267	(3,2%)
16. Zysk brutto	(11 881)	5,7	7 235	4,0	19 115	(264,2%)
17. Podatek dochodowy	3 778	1,8	4 959	2,7	(1 181)	(23,8%)
18. Zysk netto na działalności kontynuowanej	(15 658)	7,5	2 276	1,3	17 934	(788,1%)

W 2024 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 207,7 mln PLN w porównaniu do łącznych przychodów ze sprzedaży 181,6 mln PLN w 2023 roku. Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł 26,1 mln PLN, i dotyczył wzrostu sprzedaży Insuliny na rynkach zagranicznych jak Malezja (17,6 mln PLN), Wietnam (19,2 mln PLN) oraz Tunezja (11,5 mln PLN).

W 2024 r. Grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 64,8 mln PLN w porównaniu z 72,8 mln PLN w 2023 roku, co oznacza, że nastąpił jego spadek rok do roku o 8,0 mln PLN. Poziom marży brutto w ujęciu % osiągnął 31,2% w porównaniu do 40,1% w 2023 roku. Główny wpływ na spadek marży w ujęciu % miały wyższe koszty produkcji oraz struktura sprzedanych produktów. Udział sprzedaży Insuliny w Polsce, która generuje dużo wyższą marżę brutto w porównaniu do insuliny sprzedawanej na rynkach międzynarodowych, do całościowej sprzedaży tego produktu spadła w roku 2024 do poziomu 39,6%, podczas gdy w roku 2023 było to 54,9%. Dodatkowo w roku 2024 nie odnotowano przychodów z projektu Analogowego, który miał pozytywny wpływ na wyniki w roku 2023. Grupa w ostatnim kwartale 2024 odnotowała spadek jednostkowego kosztu produkcji i związane to było ze zwiększoną produkcją wkładów insuliny na rynek Malezji co będzie miało wpływ na kolejne kwartały.

W 2024 roku koszty sprzedaży w Grupie spadły o 11,9% (4,9 mln PLN), głównie z uwagi na mniejsze koszty dystrybucji związane z rynkami zagranicznymi.

Koszty ogólnego zarządu w roku 2024 były niższe w porównaniu do roku 2023 o 0,6 mln PLN.

Koszty badań i rozwoju spadły z 5,5 mln PLN w roku 2023 do 4,0 mln PLN w roku 2024.

Pozostałe przychody operacyjne w roku 2024 wynosiły 2,6 mln PLN i były niższe o 19,0 mln PLN w porównaniu do roku 2023, głównie ze względu na jednorazowe zdarzenia związane ze sprzedażą działki w Łodzi, spisaniem przedawnionego zobowiązania do dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z umowy sprzedaży udziałów w spółce Biolek sp. z o.o. z 22 listopada 2012 roku, zawartej pomiędzy Troqueera Enterprises Limited oraz Bioton S.A. w roku poprzednim oraz przedawnieniem zobowiązań.

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2024 wynosiły 1,9 mln PLN i były niższe o 312 tys. PLN w porównaniu do roku 2023.

Pozostałe koszty operacyjne obejmowały następujące pozycje:

- odpisy i rozwiązania odpisów aktualizacyjnych oraz likwidacje towarów i materiałów;
- rezerwa na urlopy;
- spisane, umorzone należności;
- rezerwa na odprawy pracownicze.

W 2024 roku Przychody w Grupie wyniosły 1,9 mln PLN. Koszty finansowe w Grupie w 2024 r. wyniosły 8,2 mln PLN, w tym główne pozycje to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

Strata netto za 2024 r. osiągnęła wartość 15,6 mln PLN, podczas gdy w roku 2023 Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 2,2 mln PLN.

4. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym

W 2024 r. w Spółce oraz Grupie nie wystąpiły istotne pozycje pozabilansowe poza wskazanymi w sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy.

5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka i Grupa są na nie narażone

Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniami w dopuszczeniu produktów Spółki i Grupy do obrotu

Nowe produkty Spółki i Grupy mogą zostać dopuszczone do obrotu na danym rynku jedynie po uzyskaniu właściwego pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia dla danego produktu, szczególnie na niektórych rynkach, wymaga dużego nakładu pracy oraz czasu. Także sama procedura uzyskania takiego pozwolenia może okazać się niezwykle czasochłonna. Powyższe w szczególności dotyczy procedury rejestracji centralnej produktów biotechnologicznych, którą dodatkowo mogą wydłużać częste zmiany regulacji oraz wątpliwości interpretacyjne z nimi związane. Powyższe czynniki mogą powodować znaczące opóźnienia we wprowadzeniu przez Spółkę i Grupę nowych produktów do obrotu. Odmowa lub opóźnienie w dopuszczeniu produktów Spółki i Grupy do obrotu może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki operacyjne Spółki i Grupy. Zagrożenie – wysokie.

Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych, interakcji z innymi lekami lub braków jakościowych określonych produktów Spółki i Grupy

Nie można wykluczyć, że w trakcie używania leku po dopuszczeniu go do obrotu, wystąpią nieprzewidywane wcześniej efekty uboczne, jak również interakcje z innymi lekami. Sytuacje takie mogą mieć miejsce również z udziałem leków dostępnych na rynku od dłuższego czasu i mogą prowadzić do podjęcia określonych działań przez odpowiednie organy. Na przykład, w Polsce w razie stwierdzenia niespodziewanego, poważnego, niepożądanego działania ubocznego produktu leczniczego, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu, braku deklarowanej skuteczności terapeutycznej lub stwierdzenia ryzyka stosowania niewspółmiernego do efektu terapeutycznego, Minister Zdrowia cofa pozwolenie na dopuszczenie produktu do obrotu. Ponadto, w razie uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o wstrzymaniu na terenie swojego działania obrotu określonych serii produktu leczniczego. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych czynników może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki operacyjne Spółki i Grupy. Zagrożenie – średnie.

Ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych wyników prac rozwojowych w segmencie leków biotechnologicznych

Znaczna część nakładów i kosztów ponoszonych przez Spółkę i Grupę jest przeznaczana na finansowanie prac rozwojowych, w tym w zakresie produktów biotechnologicznych. Rozwój działalności na rynku produktów biotechnologicznych wymaga znacznych kosztów, a ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie produktów biotechnologicznych jest większe niż w przypadku leków generycznych. Niepowodzenie prac rozwojowych finansowanych przez Spółkę i Grupę mogłoby spowodować brak możliwości odzyskania poniesionych nakładów i kosztów poprzez sprzedaż produktów biotechnologicznych opracowanych w wyniku sfinansowanych prac rozwojowych, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki operacyjne Spółki i Grupy. Zagrożenie – wysokie.

Ryzyko związane ze strategią komercjalizacji produktów Spółki i Grupy na kluczowych rynkach

Strategia Spółki i Grupy w obszarze komercjalizacji produktów grupy na kluczowych rynkach oparta jest o współpracę z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi w ramach wieloletnich umów dystrybucyjnych. W 2018 roku, Spółka podpisała globalną umowę dystrybucji klasycznej insuliny ludzkiej – Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd zmienioną w styczniu 2020 roku w ramach podpisanej umowy Novation Agreement. Nie ma pewności, czy założone przez partnera dystrybucyjnego, poziomy sprzedaży na poszczególnych rynkach zostaną zrealizowane, a co za tym idzie czy wielkość produkcji i sprzedaży Grupy zostanie zrealizowana na przewidywanych poziomach. Wielkości nakładów na marketing i sprzedaż produktów Grupy ponoszonych przez partnerów dystrybucyjnych, posiadane przez nich na wybranych rynkach zagranicznych zasoby oraz wiedza i doświadczenie w zakresie promocji i sprzedaży produktów farmaceutycznych na danym rynku mogą okazać się niewystarczające dla osiągnięcia zakładanych wielkości sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma pewności, że działalność Spółki i Grupy na wybranych rynkach zagranicznych przyniesie spodziewane efekty. Nie można wykluczyć, że partnerzy dystrybucyjni nie będą w stanie osiągnąć zamierzonych celów a ich strategia marketingowa na niektórych rynkach eksportowych nie będzie skuteczna. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych czynników może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki operacyjne Spółki i Grupy. Zagrożenie – średnie.

Ryzyko związane ze zmianą zasad refundacji leków

W większości krajów, w których działa Spółka i Grupa, rynek leków, w tym leków refundowanych, jest szczegółowo regulowany odpowiednimi przepisami prawa. Na podstawie tych przepisów ustala się wykaz leków refundowanych, zakres refundacji, w tym ceny, limity oraz stopień refundacji. Niekorzystne zmiany przepisów prawa regulujących rynek leków, na przykład skreślenie

produktów leczniczych Spółki i Grupy z listy leków podlegających refundacji, wprowadzenie odrębnego, wyższego limitu cen na refundację produktów konkurencyjnych, zmiana limitu ceny lub obniżenie stopnia refundacji danego leku, mogą negatywnie wpłynąć na konkurencyjność produktów Spółki i Grupy, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki operacyjne Spółki i Grupy. Zagrożenie – średnie.

Ryzyko kursu walutowego

Część przychodów Spółki i Grupy pochodzi z eksportu leków, a część komponentów potrzebnych do produkcji leków przez Spółkę i Grupę oraz dostawy produktów kontraktowych pochodzi z importu. Z uwagi na powyższe części przychodów Spółki i Grupy oraz części kosztów jest generowana lub ponoszona w walutach obcych. Ponadto, większość przychodów Spółki i Grupy z tytułu eksportu wyrażona jest w dolarach amerykańskich, podczas gdy podział importu dokonywany jest głównie w USD i EUR. W przypadku braku równowagi między kosztami a przychodami, a także w sytuacji braku równowagi pomiędzy przychodami i kosztami w tej samej obcej walucie, wahania kursów walut mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki operacyjne Spółki i Grupy. Zagrożenie – wysokie.

Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa podatkowego w Polsce

Spółka i Grupa jest narażona na ryzyko zmian w otoczeniu prawno-podatkowym w Polsce. Zmieniające się otoczenie prawno-podatkowe podlegało oraz nadal będzie podlegać częstym zmianom, a ponadto przepisy prawa nie są stosowane w sposób jednolity przez sądy oraz organy administracji podatkowej. Zagrożenie – średnie.

Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa podatkowego

Spółka jak i Grupa jest narażona na ryzyko zmian w regulacjach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi które podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone z odsetkami. W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej. Zagrożenie – średnie.

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Wskazane informacje dotyczące postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej zostały przedstawione w pkt 7.49 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz w pkt. 39 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Spółki i Grupy ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym

Głównymi produktami i towarami Spółki i Grupy są:

- rekombinowana insulina ludzka w postaci substancji farmaceutycznej i preparatów iniekcyjnych,
- doustne leki przeciwcukrzycowe,
- inne towary (paski do mierzenia cukru we krwi, preparaty OTC dla diabetyków, produkty z linii gastrologicznej),
- urządzenia (wstrzykiwacze, paski, igły)

7.1. Podstawowe pozycje dla Spółki

Sprzedaż na rynku krajowym odbywa się bezpośrednio przez Spółkę. Sprzedaż poza granicami Polski prowadzona jest głównie na podstawie umowy współpracy ze spółką SciGen i innymi umowami sprzedaży zawieranymi bezpośrednio z zagranicznymi partnerami. W przypadku zagranicznych partnerów handlowych, współpraca obejmuje głównie eksport bezpośredni. W przypadku krajowych partnerów handlowych w zakresie eksportu, produkty są dostarczane przez Spółkę do miejsc określonych przez partnerów handlowych odpowiedzialnych za dostarczenie produktów za granicę.

Struktura sprzedaży Spółki wg asortymentu (wartościowo)

Przychody ze sprzedaży – struktura asortymentowa	01.01.2024-31.12.2024		01.01.2023-31.12.2023	
	(w tys. PLN)	struktura	(w tys. PLN)	struktura
		(w %)		(w %)
Insulina	159 878	74,69%	122 337	65,33%
Wyroby Gotowe	159 878	74,69%	122 337	65,33%
Doustne leki przeciwcukrzycowe	21 291	9,95%	21 320	11,39%
Inne towary PL	12 784	5,97%	12 288	6,56%
Wstrzykiwacze	8 922	4,17%	10 752	5,74%
Towary i materiały	42 997	20,09%	44 360	23,69%
Usługi	11 177	5,22%	20 568	10,98%
Przychody ze sprzedaży ogółem	214 052	100,00%	187 265	100,00%

W 2024 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 214,0 mln PLN, w których największy udział stanowiła sprzedaż insuliny 159,9 mln PLN. W porównywalnym okresie 2023 r. przychody wyniosły 187,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 14,3%. Jednakże w samym czwartym kwartale Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 79,1 mln PLN w porównaniu do 48,6 mln PLN w porównywalnym okresie 2023 roku, gdzie głównym czynnikiem wzrostu była sprzedaż insuliny na rynki międzynarodowe, w tym Malezja i Wietnam.

Wpływ na wzrost przychodów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 miała wyższa sprzedaż insuliny na rynkach międzynarodowych, głównie do Malezji (17,6 mln PLN), Wietnamu (19,2 mln PLN) oraz Tunezji (11,5 mln PLN). Należy jednak zauważyć spadek sprzedaży insuliny na rynku polskim o 3,9 mln PLN spowodowanym głównie zmianami na rynku i większą konkurencją analogów GLP-1. Inne kategorie leków OAD czy z obszaru gastrologii rozwijały się zgodnie lub powyżej rynku w PL oraz zagranicą. Marża brutto na sprzedaży (z uwzględnieniem kosztów przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych) na poziomie jednostki Bioton osiągnęła poziom 28,9% i była niższa o 9,0 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.

Wpływ na marżę brutto na sprzedaży miała struktura sprzedaży Insuliny pomiędzy Polską a rynkami zagranicznymi oraz zmiana związana z wyższą sprzedażą fiolek niż wkładów. Marżowość Insuliny sprzedawanej na rynku polskim jest wyższa w porównaniu do marżowości Insuliny sprzedawanej na rynkach międzynarodowych, ze względu na dużą konkurencję na rynkach międzynarodowych oraz realizowaną sprzedaż w ramach przetargów (fiolki). Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest wzrost kosztów wytworzenia produktów insuliny związany ze zmianami w strukturze produkcji, wzrostem kosztów zatrudnienia, wzrostu cen zakupu komponentów do produkcji od dostawców polskich i zagranicznych, w tym fluktuacja kursów PLN/USD oraz PLN/EUR. Dodatkowo koszty nabycia towarów sprzedawanych na rynku polskim a kupowanych u dostawców zagranicznych były narażone na zmiany na rynku kosztów frachtu. Spółka w ostatnim kwartale 2024 odnotowała spadek jednostkowego kosztu produkcji i związane to było ze zwiększoną produkcją wkładów insuliny na rynek Malezji co będzie miało wpływ na kolejne kwartały.

7.2. Podstawowe pozycje dla Grupy

Struktura sprzedaży Grupy wg asortymentu (wartościowo)

Przychody ze sprzedaży – struktura asortymentowa	01.01.2024-31.12.2024		01.01.2022-31.12.2023	
	(w tys. PLN)	struktura	(w tys. PLN)	struktura
		(w %)		(w %)
Insulina	159 878	76,95%	122 337	67,35%
Wyroby Gotowe	159 878	76,95%	122 337	67,35%
Doustne leki przeciwcukrzycowe	21 291	10,25%	21 320	11,74%
Inne towary PL	12 784	6,15%	12 288	6,77%
Wstrzykiwacze	4 141	1,99%	6 631	3,65%
Towary i materiały	38 217	18,39%	40 240	22,15%
Usługi	9 668	4,65%	19 059	10,49%
Przychody ze sprzedaży ogółem	207 763	100,00%	181 636	100,00%

Przychody ze sprzedaży Grupy w 2024 r. wyniosły 207,7 mln PLN i były wyższe o 14,4% niż w analogicznym okresie 2023 r. Na wartość przychodów w 2024 roku miała wpływ w 76,9% sprzedaż insuliny na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych, jak wskazano powyżej.

Marża brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym była na poziomie 31,2% i była niższa o 8,9 p.p. w porównaniu do okresu porównawczego, z przyczyn wskazanych powyżej.

8. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku, gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z Grupą

8.1. Struktura sprzedaży Spółki na rynku krajowym i zagranicznym

W 2024 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży krajowej w kwocie 97,9 mln PLN, co oznacza, że przychody były niższe w porównaniu do roku 2023 o 8,3%.

Spółka w 2024 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży insuliny na rynku polskim w ujęciu sprzedaży do hurtowni farmaceutycznych w wysokości 63,4mln PLN. Spółka osiągnęła udział 40,5% w rynku insuliny klasycznych w ujęciu wartościowym w Polsce na koniec roku 2024.

Struktura sprzedaży BIOTON S.A. na rynku krajowym

Przychody ze sprzedaży – struktura asortymentowa PL	01.01.2024-31.12.2024		01.01.2023-31.12.2023	
	(w tys. PLN)	struktura	(w tys. PLN)	struktura
		(w %)		(w %)
Insulina	63 352	64,71%	67 208	62,95%
Wyroby Gotowe	63 352	64,71%	67 208	62,95%
Doustne leki przeciwcukrzycowe	21 291	21,75%	21 320	19,97%
Inne towary PL	5 520	5,64%	7 224	6,77%
Wstrzykiwacze	5 436	5,55%	7 783	7,30%
Towary i materiały	32 247	32,94%	36 327	34,03%
Usługi	2 297	2,35%	3 229	3,02%
Przychody ze sprzedaży ogółem	97 896	100,00%	106 763	100,00%

W 2024 r. największy procentowy udział w sprzedaży Spółki odnotowały trzy hurtownie farmaceutyczne działające na rynku krajowym: Farmacol S.A. (27,6%), Neuca S.A. (23,9%) i POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. (13,2%). Wzajemne relacje regulują stosowne oferty handlowe.

Struktura sprzedaży BIOTON S.A. na rynkach zagranicznych

Przychody ze sprzedaży – struktura asortymentowa EXP	01.01.2024-31.12.2024		01.01.2023-31.12.2023	
	(w tys. PLN)	struktura	(w tys. PLN)	struktura
		(w %)		(w %)
Insulina	96 526	83,10%	55 129	68,48%
Wyroby Gotowe	96 526	83,10%	55 129	68,48%
Inne towary	7 264	6,25%	5 064	6,30%
Wstrzykiwacze	3 486	3,00%	2 969	3,69%
Towary i materiały	10 751	9,26%	8 034	9,98%
Usługi	8 880	7,65%	17 339	21,54%
Przychody ze sprzedaży ogółem	116 157	100,00%	80 502	100,00%

W 2024 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży eksportowej w kwocie 116,2mln PLN, co stanowi wzrost o 44,3% w stosunku do 2023 r. Wzrost ten był wynikiem wyższej sprzedaży stanowiącej różnicę głównie na rynkach Malesji (19,4 mln PLN), Tunezji (11,5 mln PLN) oraz Wietnam (10,3 mln PLN).

8.2. Struktura sprzedaży Grupy na poszczególnych rynkach zagranicznych

Struktura sprzedaży Grupy w podziale na rynki geograficzne

Przychody ze sprzedaży – struktura geograficzna rynek odbiorcy EXP	01.01.2024-31.12.2024		01.01.2023-31.12.2023	
	(w tys. PLN)	struktura	(w tys. PLN)	struktura
		(w %)		(w %)
Malesja	21 704	18,69%	3 358	4,17%
Wietnam	21 283	18,32%	10 943	13,59%
Tunezja	11 500	9,90%	0	0,00%
Tajlandia	6 507	5,60%	0	0,00%
Chiny	6 368	5,48%	-	0,00%
Libia	3 353	2,83%	21 347	26,52%
Bangladesz	4 668	4,02%	4 383	5,44%
Ukraina	3 292	2,83%	3 219	4,00%
Filipiny	4 652	4,01%	2 387	2,97%
Pozostałe*	32 830	28,26%	34 863	43,32%
Przychody ze sprzedaży ogółem	116 157	100%	80 500	100%
* - Pozycja zawiera rozliczenie Transfer Price oraz refaktury usług				

W 2024 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży eksportowej w kwocie 116,2 mln PLN, co stanowi wzrost o 44,3% w stosunku do 2023 r., głównie związanych ze wzrostem sprzedaży w Malesji, Tunezji i Wietnamie.

8.3. Źródła zaopatrzenia

Struktura geograficzna zakupów poszczególnych materiałów do produkcji w 2024 r. obejmowała w ujęciu wartościowym:

- substancje aktywne - źródłem dostaw substancji aktywnych była produkcja własna Bioton S.A.;
- substancje pomocnicze – ok. 50% kupione zostało w firmach krajowych będących w większości dystrybutorami surowców importowanych, pozostałe pochodziły z Europy i spoza krajów europejskich;
- opakowania - najwięksi dostawcy opakowań bezpośrednich (tj. fiolek, kapsli, korków, kartoników, ulotek oraz etykiet), pochodzili z krajów UE (ok. 60%), zaś krajowe dostawy stanowiły ok. 40 %.

Udział żadnego z dostawców nie osiągnął 10% przychodów ze sprzedaży Spółki oraz Grupy. Wzajemne relacje regulują stosowne umowy handlowe lub oferty handlowe.

9. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki i Grupy, w tym znanych Spółce i Grupie umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia współpracy lub kooperacji

9.1. Zawarcie umowy współpracy pomiędzy Yifan Pharmaceutical Co., Limited a Bioton S.A.

W dniu 16 lipca 2019 roku zawarł z Yifan Pharmaceutical Co., Limited („Yifan”) umowę, której przedmiotem jest wzajemna współpraca stron w zakresie substancji aktywnych analogów insuliny oraz ostatecznego produktu leczniczego (w formie gotowej) od ich produkcji do komercjalizacji („Umowa”). Umowa jest umową ramową. Poszczególne czynności i warunki związane z wykonaniem jej etapów zostaną szczegółowo uregulowane w oddzielnie zawartych zleceniach. Wszystkie koszty związane z zakupem i instalacją sprzętu potrzebnego do realizacji każdego etapu Umowy, zakupem surowców i substancji pomocniczych niezbędnych do wytworzenia produktów w zakresie ujętym odpowiednimi zleceniami zostaną pokryte przez Yifan. Co do zasady Umowa nie przewiduje nabycia praw intelektualnych stron, za wyjątkiem udzielenia licencji w zakresie pozwalającym na wykonanie Umowy. Jeżeli jednak rezultat prac wykaże, że komercyjna linia produkcyjna jest dostosowana do produkcji produktu leczniczego w formie gotowej (eng. „Drug Product – Finished Form”), Bioton zostanie przyznane prawo do korzystania z własności intelektualnej Yifan jak również 25-letnie prawo do produkcji, dystrybucji, rynku, oferowania i sprzedaży produktu na zasadzie wyłączności na terytorium Polski jak również Bioton zostanie przyznane prawo pierwszeństwa otrzymania prawa do korzystania w krajach Europy, pod własną marką. Bioton będzie również działać jako producent produktów na całym świecie. Szczegóły dotyczące współpracy w tym zakresie będą przedmiotem odrębnej umowy. Bioton oraz Yifan są uprawnione do wypowiedzenia Umowy (lub zleceń wykonanych na jej podstawie) niezwłocznie po powiadomieniu drugiej strony, jeżeli: (i) druga strona popełnia istotne naruszenie postanowień dotyczących wykonywania etapów, własności intelektualnej, poufności, cesji Umowy i podwykonawstwa, (ii) druga strona złoży wniosek o upadłość, likwidację albo podobny proces lub jest stroną porozumienia z wierzycielami lub zaprzestanie prowadzenia działalności, (iii) druga strona narusza dwie lub więcej umów zawartych ze stroną rozwiązującą (w tym zlecenia w ramach niniejszej Umowy), oraz (iv) wystąpił przypadek zmiany kontroli. Yifan może również wypowiedzieć poszczególne etapy nieprodukcyjne prac, jednakże w takim przypadku jest zobowiązany zwrócić poniesione przez Bioton koszty. Umowa została zawarta pod prawem Singapuru oraz miejscem rozstrzygania sporów będzie sąd arbitrażowy w Singapurze.

9.2. Zawarcie umowy cesji (Novation Agreement)

W dniu 16 stycznia 2020 roku Bioton zawarł umowę cesji (Novation Agreement) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku do umowy Global Exclusive License Framework Agreement z dnia 27 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami, pomiędzy Spółką, YIFAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL CO., LTD. z siedzibą w Hongkongu („Cedent”) a SCIGEN PTE. LTD. z siedzibą w Singapurze („Cesjonariusz”), w której Bioton udzielił Cedentowi wyłączne prawo do importu i dystrybucji produktów Bioton na terytorium (wszystkie kraje z wyjątkiem Polski). Cedent i Bioton zamierzają usprawnić ogólnosiwiatową sprzedaż produktów, dlatego w celu wypełnienia zobowiązań umownych konieczne stało się przeniesienie praw i obowiązków z Umowy. Ponadto Cesjonariusz jest spółką w pełni zależną od Cedenta, jest podmiotem profesjonalnym i doświadczonym w sprzedaży produktów farmaceutycznych na rynku globalnym. Dalsza współpraca dotycząca Umowy jest istotna dla poprawy światowej sprzedaży produktów Bioton. Umowa została zawarta na okres 15 lat z automatyczną opcją przedłużenia na okres kolejnych 5 lat, chyba że którakolwiek ze stron przedłoży pisemne wypowiedzenie Umowy na co najmniej 12 miesięcy przed upływem okresu na jaki została zawarta. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron za uprzednim 30 dniowym wezwaniem w przypadku, gdy: i) jedna ze stron narusza postanowienie Umowy i to naruszenie nie zostało naprawione w okresie 30 dni od otrzymania wezwania do zaprzestania naruszeń; ii) jedna ze stron stanie się niewypłacalna bądź przeciwko którejś ze stron zostanie wszczęte jakiegokolwiek postępowanie upadłościowe. Odpowiedzialność stron z tytułu Umowy ogranicza się do szkód rzeczywistych. Do Umowy stosuje się prawo Singapuru oraz miejscem rozstrzygania sporów będzie sąd arbitrażowy w Singapurze. Umowa precyzuje wzajemne zobowiązania stron, a także podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji. Warunki Umowy nie odbiegają od ogólnie stosowanych praktyk rynkowych. Spółka oszacowała, że przychody wynikające z Umowy w okresie najbliższych 3 lat wyniosą około 250 mln zł. Zrealizowane przychody w latach 2020-2022 wyniosły 221,7 mln PLN.

Spółka w roku 2024 r. zawarła aneksy do ww. umowy, zgodnie z którymi wyłączony został udział spółki SciGen PTE. LTD. w dystrybucji produktów insuliny – formy gotowej i substancji – na rynkach:

- a) Tunezji, Libii oraz Malty – przez okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. istniejąca działalność dystrybucyjna będzie zarządzana i obsługiwana przez Bioton w zakresie terytorium i firm szczegółowo wskazanych w aneksie; Bioton będzie ponosił odpowiedzialność oraz wszelkie koszty i wydatki z tym związane, a SciGen nie będzie uczestniczył w obliczeniach mechanizmu podziału zysku;

- b) Malezji – aneks dotyczy sprzedaży produktów Bioton, jako semi-wyłączny dystrybutor na terytorium Malezji na uzgodnioną w umowie ilość wkładów insuliny;

9.3. Zawarcie umowy licencji i dostawy rekombinowanej insuliny ludzkiej na rynek Malezji

W dniu 18 października 2024 roku Bioton zawarł z globalną firmą farmaceutyczną umowę na produkcję rekombinowanej insuliny ludzkiej zabezpieczającej leczenie pacjentów w Malezji z dostawami rozpoczętymi już w grudniu 2024 roku. Kolejne dostawy w ramach tej umowy będą trwały do maja 2025 roku, z szacowaną wartością sprzedaży na poziomie 40 mln PLN, co będzie miało pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki i Grupy w 2025 r. Spółka prowadzi rozmowy nad wydłużeniem obecnej umowy o dodatkowy wolumen dostaw do końca 2025 roku. Umowa została zawarta na pięć lat. Kontrahent może wypowiedzieć umowę bez ponoszenia odpowiedzialności z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku naruszenia umowy każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 90 dni roboczych, jeżeli druga strona nie naprawi naruszenia. Umowa przewiduje także prawo jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni roboczych przez każdą ze stron, jeżeli druga strona zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie w stanie spłacać swoich wymagalnych długów, stanie się lub zostanie uznana za niewypłacalną, zostanie wyznaczony syndyk, likwidator, zarządca, administrator, odbiorca administracyjny lub podobny urzędnik w odniesieniu do całości lub jakiegokolwiek części jej aktywów lub działalności (lub będzie przedmiotem wniosku do dowolnego sądu o wyznaczenie takiego urzędnika), zawrze jakiegokolwiek układ lub porozumienie z wierzycielami, podejmie lub dozna podobnych działań w związku z zadłużeniem lub zostanie wydany nakaz lub uchwała o rozwiązaniu lub likwidacji spółki (z wyjątkiem sytuacji, gdy ma to na celu połączenie lub rekonstrukcję), lub jakiegokolwiek równoważne lub podobne działanie lub postępowanie zostanie podjęte lub doznane w jakiegokolwiek jurysdykcji. Umowa podlega pod prawo Singapuru.

9.4. Sytuacja ekonomiczno-polityczna w Ukrainie

Wskazane informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-politycznej w Ukrainie zostały przedstawione w pkt 7.50 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz w pkt 40 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

10. **Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych BIOTON S.A. oraz Grupy z innymi podmiotami oraz określenie jej głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania**

10.1. BioPartners GmbH z siedzibą w Reutlingen (Niemcy)

BioPartners GmbH z siedzibą w Reutlingen (Niemcy) została wpisana do rejestru handlowego "w likwidacji", jednakże spółka ta nie może zostać wykreślona z rejestru handlowego ze względu na zobowiązanie emerytalne wobec pracownika. Spółka jest nadal wpisana do rejestru handlowego, ale nie prowadzi już działalności.

10.2. Biolek Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu

Spółka posiada łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

10.3. Bioton Marketing Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu

Spółka posiada łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

10.4. Bioton International GmbH z siedzibą w Szwajcarii

Spółka posiada łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

10.5. Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne

Na koniec okresu sprawozdawczego nakłady na środki trwałe w budowie Bioton S.A. a tym samym w Grupie wyniosły łącznie 6 127 tys. PLN i dotyczyły realizowanych przez Spółkę zadań związanych m.in. z nakładami zaliczanymi do maszyn i urządzeń o wartości 4 258 tys. PLN, do budynków i budowli o wartości 169 tys. PLN, (na 31 grudnia 2023 r. nakłady wynosiły 15 398 tys. PLN i odpowiednio dla w/w kategorii 12 783 tys. PLN oraz 947 tys. PLN).

10.6. Nakłady na badania i rozwój

Na koniec okresu sprawozdawczego nakłady na prace rozwojowe oraz wartości niematerialne w realizacji Bioton S.A. wyniosły łącznie 28 208 tys. PLN i dotyczyły min. nakładów na rejestrację produktów, w tym procedury rejestracyjne insuliny klasycznej i ich rejestracji na innych terytoriach oraz nakładów na wdrożenie technologii analogów (na 31 grudnia 2023 r. wyniosły łącznie 38 298 tys. PLN).

Skapitalizowane nakłady Grupy na prace rozwojowe w realizacji wyniosły na koniec 2024 r. 28 552 tys. PLN, w tym:

- Spółka – 28 208 tys. PLN, dotyczyły min. nakładów na rejestrację produktów, w tym procedury rejestracyjne insuliny klasycznej na innych terytoriach, w tym na rejestrację w ramach procedury centralnej EMA oraz w Brazylii kwota 14,1 mln PLN oraz wydatki poniesione na projekt rozwoju analogów długodziałających w kwocie 8,6 mln PLN związane z rozwojem substancji aktywnej;
- BIOLEK Sp. z o.o. – 343 tys. PLN, dotyczyły głównie nakładów na rejestrację produktów.

11. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez BIOTON lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

W 2024 r. Spółka i jej jednostki zależne nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

12. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

Szczegółowe informacje dotyczące kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę zostały przedstawione w nocie 7.24 rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz w nocie 22 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Analiza kategorii wiekowych na 31.12.2024 r. wg terminu obowiązywania umowy kredytowej i harmonogramu spłat:

Kapitał i odsetki od kredytów - prognoza płatności od 31 grudnia 2023 r. - w tys. PLN	do roku	od 1 do 2 lat	od 3 lat do 5 lat	Razem
ING Bank Śląski S.A. kredyt w rachunku bieżącym	14 546	-	-	14 546
ING Bank Śląski S.A.	1 713	-	-	1 713
BNP Paribas Bank Polska S.A. kredyt w rachunku bieżącym	16 000	-	-	16 000
Pożyczka Uniapek S.A. (7 mln USD)	4 345	-	-	4 345
Razem	36 605	-	-	36 605

12.1. Kursy walutowe

Spodziewany wynik na różnicach kursowych na wycenie otrzymanych pożyczek wyrażonych w walutach obcych udzielonych Spółce przez Uniapek S.A. znajdzie odzwierciedlenie w kosztach / przychodach finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Bioton S.A.

W kolejnych miesiącach głównym założeniem Spółki w polityce kursowej będzie zabezpieczenie kursu handlowych wpływów walutowych (w USD). Spółka planuje zabezpieczać wpływy handlowe w USD zawierając transakcje zabezpieczające typu Forward. Na dzień 31.12.2024 r. Spółka Bioton S.A. nie posiadała otwartych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe.

Spółka Bioton S.A. ponosi ryzyko kursowe związane przede wszystkim z zaciągniętą pożyczką oraz ze sprzedażą wyrobów gotowych, usług i zakupami surowców, które są dokonywane w walutach obcych.

Zgodność zastosowanych instrumentów z pozycją walutową ma za zadanie jedynie zabezpieczyć ryzyko kursowe występujące w działalności handlowej Spółki Bioton S.A.

13. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, udzielonych jednostkom powiązanym Bioton S.A., z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

13.1. Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym

W dniu 31.01.2012 r. Spółka Bioton S.A., jako pożyczkodawca, zawarła z Biolek Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu („Biolek”), jako pożyczkobiorcą, umowę pożyczki w wysokości 2,0 mln PLN („Pożyczka BSA”) z przeznaczeniem na finansowanie działalności Biolek. Pożyczka BSA została udostępniona bezterminowo. Oprocentowanie Pożyczki BSA oparte jest na zmiennej stopie WIBOR plus marża. W dniu 05.08.2021r. Spółka Bioton S.A. zawarła aneks nr 18 dotyczący spłaty części pożyczki oraz odsetek. W dniu 30.12.2022r. Spółka zawarła aneks nr 20 dotyczący spłaty odsetek od udzielonej Pożyczki. W 2024 r. Spółka Bioton S.A. nie zawierała z Biolek aneksu zmieniającego wysokość umowy Pożyczki BSA. Łączna kwota pożyczki i odsetek wynosi 11,5 mln PLN. Spółka Biolek dokonała spłaty odsetek w wysokości 3,1 mln PLN w 2024 roku do Bioton S.A.

W dniu 31.01.2012 r. Spółka Bioton S.A., jako pożyczkodawca, zawarła z Bioton (International) GmbH z siedzibą w Turmstrasse 28, CH-6312 Steinhausen Szwajcaria (dawny Actavis Bioton GmbH) jako pożyczkobiorcą („Pożyczka BSA”), z przeznaczeniem na finansowanie prac rozwojowych oraz wewnętrznych kosztów administracyjnych. W dniu 06.04.2020 r. Spółka Bioton S.A. zawarła aneks nr 1 wydłużający okres zakończenia umowy o 9 lat od daty zawarcia niniejszego aneksu. W dniu 25.01.2021 r. Spółka Bioton S.A. zawarła aneks nr 2 wydłużający okres zakończenia umowy o 11 lat od daty zawarcia niniejszego aneksu. W dniu 19.03.2024 r. Spółka Bioton S.A. zawarła aneks nr 3 wskazujący dzień rozwiązania umowy jako dwa miesiące liczone od daty doręczenia wezwania do zapłaty Łączna kwota pożyczki i odsetek wynosi 375 tys. EUR.

W dniu 14.03.2014 r. Bioton Marketing Agency Sp. z o.o., jako pożyczkodawca, zawarła z BIOLEK Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu („Biolek”), jako pożyczkobiorcą, umowę pożyczki w wysokości 1,3 mln PLN („Pożyczka BMA”) z przeznaczeniem na finansowanie działalności Biolek. Pożyczka BMA została udostępniona bezterminowo. Oprocentowanie Pożyczki BMA oparte jest na zmiennej stopie WIBOR plus marża. Łączna kwota pożyczki i odsetek wynosi 7,3 mln PLN. Bioton Marketing Agency Sp. z o.o. w dniu 09.03.2022 r. zawarła aneks zmieniający termin oddania pożyczki z 14 dni na 12 miesięcy od wezwania.

14. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym BIOTON S.A.

W 2024 roku Bioton S.A. oraz jej jednostki zależne nie udzielały poręczeń kredytów/pożyczki lub gwarancji.

15. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Spółkę i Grupę wpływów z emisji do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania

W roku 2024 r. Spółka ani Grupa nie dokonywały transakcji papierami wartościowymi.

16. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok

Spółka ani Grupa nie publikowała prognoz wyników na rok 2024.

17. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka i Grupa podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

17.1. Podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Spółki

Podstawowe wskaźniki efektywności finansowej

Wskaźniki rentowności (zyskowności):		2024 w tys. PLN	2023 w tys. PLN
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto ($ROS = \text{Zysk netto} / \text{Przychody ze sprzedaży netto}$)	-8,6%	0,6%
2.	Wskaźnik rentowności majątku ($ROA = \text{Zysk netto} / \text{Aktywa}$)	-2,3%	0,1%

Wskaźniki płynności i obrotowości:		2024 w tys. PLN	2023 w tys. PLN
1.	Wskaźnik płynności bieżącej ($\text{Aktywa obrotowe} / \text{Zobowiązania krótkoterminowe}$)	106,6%	100,1%
2.	Wskaźnik płynności szybkiej ($(\text{Aktywa obrotowe} - \text{Zapasy} - \text{Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów}) / \text{Zobowiązania krótkoterminowe}$)	29,6%	28,7%
3.	Przeciętny stan należności handlowych	38 270	36 748
3.a.	Wskaźnik obrotu należnościami handlowymi ($\text{Przychody ze sprzedaży netto} / \text{Przeciętny stan należności}$)	5,59	5,10
3.b.	Cykl inkasa należności handlowych w dniach ($360 / \text{Wskaźnik obrotu należnościami}$)	64	71
4.	Przeciętny stan zapasów	111 215	113 307
4.a.	Wskaźnik obrotu zapasami ($\text{Przychody ze sprzedaży netto} / \text{Przeciętny stan zapasów}$)	1,9	1,7
4.b.	Stan zapasów w dniach ($360 / \text{Wskaźnik obrotu zapasami}$)	187	218
5.	Przeciętny stan zobowiązań handlowych	55 668	47 455
5.a.	Wskaźnik obrotu zobowiązań handlowych ($\text{Przychody ze sprzedaży netto} / \text{Przeciętny stan zobowiązań handlowych}$)	3,8	3,9
5.b.	Regulacja zobowiązań handlowych w dniach ($360 / \text{Wskaźnik obrotu zobowiązaniami handlowymi}$)	94	91

Wskaźniki zadłużenia:		2024 w tys. PLN	2023 w tys. PLN
1.	Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami ($(\text{Zobowiązania długookresowe} + \text{Zobowiązania krótkookresowe}) / \text{Pasywa}$)	25,3%	25,9%
2.	Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym ($\text{Kapitały własne} / \text{Pasywa}$)	74,7%	74,1%

3.	Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych [krotność] ((Zobowiązania długookresowe + Zobowiązania krótkookresowe) / Kapitały własne)	0,34	0,35
----	---	------	------

W roku 2024 wskaźnik rentowności sprzedaży netto wyniósł -8,6%, a wskaźnik rentowności majątku -2,3%.

Wskaźnik przeciętnego obrotu należnościami handlowymi wzrósł, osiągając wartość 5,59 w 2024 r. (w 2023 r.: 5,1), co wskazuje na wydłużenie cyklu rotacji należności. Czas regulowania zobowiązań handlowych wzrósł do 94 dni (z 91 dni w 2023 r.). Podstawowy wskaźnik oceniający zdolność do regulowania bieżących zobowiązań wzrósł, w porównaniu do 2023 r., z 100,1% do 106,6%. Wskaźnik płynności szybkiej wzrósł do poziomu 29,6% (z 28,7% w 2023 r.). Średni stan zapasów w 2024 r. spadł o 2,1 mln PLN i był wystarczający na 187 dni sprzedaży.

Udział finansowania obcego w majątku (o którym mówi wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami) spadł do poziomu 25,3% (z 25,9% w 2023 r.).

Struktura finansowania majątku

		2024 w tys. PLN	2023 w tys. PLN
1.	Kapitały własne	603 387	621 609
2.	Zobowiązania długoterminowe	60 983	50 804
3.	Razem kapitały stałe (1+2)	664 371	672 413
4.	Aktywa trwałe	654 980	672 163
5.	Kapitały stałe na finansowanie majątku obrotowego	9 390	250
7.	Majątek obrotowy	152 434	167 002
8.	Pokrycie majątku obrotowego zobowiązaniami bieżącymi	143 044	166 752
9.	Odsetek pokrycia majątku obrotowego:		
9.a.	kapitałami stałymi	6,2%	0,1%
9.b.	zobowiązaniami bieżącymi	93,8%	99,9%
9.c.	Rezerwami	0,0%	0,0%

Wskaźnik pokrycia kapitałem własnym majątku trwałego (Kapitały własne / Aktywa trwałe)	0,92	0,92
Wskaźnik pokrycia kapitałem obcym majątku obrotowego ((Zobowiązania długoterminowe + Pokrycie majątku obrotowego zobowiązaniami bieżącymi) / Majątek obrotowy)	1,34	1,30
Wskaźnik struktury kapitału (Kapitał własny / Kapitał obcy)	2,96	2,86
Wskaźnik struktury majątku (Majątek trwały / Majątek obrotowy)	4,30	4,02

Poziom kapitałów własnych był niższy o 7,9% od wartości aktywów trwałych (w roku 2023 poziom ten był niższy o 7,4%). Wskaźnik struktury kapitału wskazuje, iż wszystkie zobowiązania mogą być pokryte z kapitału własnego, co potwierdza wiarygodność Spółki w kontaktach handlowych.

17.2. Podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Grupy

Wskaźniki rentowności (zyskowności):		2024 w tys. PLN	2023 w tys. PLN
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży netto)	-7,5%	1,0%
2.	Wskaźnik rentowności majątku (ROA = Zysk netto / Aktywa)	-2,0%	0,2%
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE = Zysk netto / Kapitały własne)	-2,7%	0,3%
4.	Dźwignia finansowa (Wskaźnik rentowności kapitału własnego - Wskaźnik skorygowanej rentowności majątku)	-1,0%	-0,5%

Wskaźniki płynności i obrotowości:		2024 w tys. PLN	2023 w tys. PLN
1.	Wskaźnik płynności bieżącej (<i>Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe</i>)	107,6%	100,7%
2.	Wskaźnik płynności szybkiej (<i>(Aktywa obrotowe - Zapasy - Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów) / Zobowiązania krótkoterminowe</i>)	29,1%	28,2%
3.	Przeciętny stan należności handlowych	38 725	37 083
3.a.	Wskaźnik obrotu należnościami handlowymi (<i>Przychody ze sprzedaży netto / Przeciętny stan należności</i>)	5,37%	4,90%
3.b.	Cykl inkasa należności handlowych w dniach (<i>360 / Wskaźnik obrotu należnościami</i>)	67	73
4.	Przeciętny stan zapasów	112 742	114 600
4.a.	Wskaźnik obrotu zapasami (<i>Przychody ze sprzedaży netto / Przeciętny stan zapasów</i>)	1,84	1,58
4.b.	Stan zapasów w dniach (<i>360 / Wskaźnik obrotu zapasami</i>)	195	227
5.	Przeciętny stan zobowiązań handlowych	53 586	45 111
5.a.	Wskaźnik obrotu zobowiązań handlowych (<i>Przychody ze sprzedaży netto / Przeciętny stan zobowiązań handlowych</i>)	3,88	4,03
5.b.	Regulacja zobowiązań handlowych w dniach (<i>360 / Wskaźnik obrotu zobowiązaniami handlowymi</i>)	93	89
Wskaźniki zadłużenia:		2024 w tys. PLN	2023 w tys. PLN
1.	Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami (<i>(Zobowiązania długookresowe + Zobowiązania krótkookresowe) / Pasywa</i>)	25,6%	26,1%
2.	Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym (<i>Kapitały własne / Pasywa</i>)	74,4%	73,7%
3.	Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych [krotność] (<i>(Zobowiązania długookresowe + Zobowiązania krótkookresowe) / Kapitały własne</i>)	34,5%	357%

Wskaźnik rentowności sprzedaży za rok 2024 wyniósł -7,5%, w porównaniu do roku 2023 spadł o 8,5 pkt. procentowego. ROA wyniósł -2,0% i była niższa o 2,2 pkt. procentowego w porównaniu do roku 2023, a kształtowało się na poziomie ROE -2,7%, czyli o 3,0 pkt. procentowy mniej niż w roku 2023. .

Wskaźnik obrotu należnościami handlowymi w roku 2024 wzrósł w porównaniu do okresu poprzedniego osiągając wartość 5,37% (w 2023 r. 4,90%). Czas regulacji zobowiązań handlowych wzrósł do 93 dni (z 89 dni w 2023 r.). Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł do 107,6% w roku 2024 z 100,7% w roku 2023. Wskaźnik płynności szybkiej osiągnął w 2024 r. poziom 29,1% (28,2 % w 2023 r.). Średni stan zapasów na 31.12.2024 r. spadł do 112,7 mln PLN w porównaniu do 114,6 mln PLN w roku 2023. Wskaźnik obrotu zapasami, wzrósł do poziomu 1,84 w roku 2024 r. Wskaźnik obrotu w dniach kształtował się na poziomie 195 dni (227 dni w 2023 r.).

Udział finansowania obcego w majątku (o którym mówi wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami) wyniósł w 2024 r. 25,6 %. Kwota zobowiązań w stosunku do kapitałów własnych stanowiła w 2024 r. 34,5%.

Struktura finansowania majątku

		2024 w tys. PLN	2023 w tys. PLN
1.	Kapitały własne	590 548	605 871
2.	Zobowiązania długoterminowe	60 472	50 763
3.	Razem kapitały stałe (1+2)	651 020	656 634
4.	Aktywa trwałe	640 141	655 467
5.	Kapitały stałe na finansowanie majątku obrotowego	10 879	1 167
7.	Majątek obrotowy	153 997	166 757
8.	Pokrycie majątku obrotowego zobowiązaniami bieżącymi	143 118	165 590
9.	Odsetek pokrycia majątku obrotowego:		
9.a.	kapitałami stałymi	7,1%	0,7%
9.b.	zobowiązaniami bieżącymi	92,9%	99,3%
9.c.	rezerwami	0,0%	0,0%
Wskaźnik pokrycia kapitałem własnym majątku trwałego (<i>Kapitały własne / Aktywa trwałe</i>)		0,92	0,92
Wskaźnik pokrycia kapitałem obcym majątku obrotowego (<i>Zobowiązania długoterminowe + Pokrycie majątku obrotowego zobowiązaniami bieżącymi</i>) / <i>Majątek obrotowy</i>)		1,32	1,30
Wskaźnik struktury kapitału (<i>Kapitał własny / Kapitał obcy</i>)		2,90	2,80
Wskaźnik struktury majątku (<i>Majątek trwały / Majątek obrotowy</i>)		4,16	3,93

18. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności

Spółka kontynuuje proces zmian umów kredytowych, który polega przede wszystkim na zamianie długu krótkoterminowego na długoterminowy. W ramach roku 2024, Spółka zawarła szereg aneksów do istniejących umów kredytowych (szczegóły zadłużenia zostały opisane w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym) mających na celu dostosowanie warunków tych kredytów do warunków finansowych i osiąganych wyników przez Spółkę i Grupę, a także zmieniających się warunków rynkowych.

Spółka oraz Grupa finansują się nadwyżką finansową, leasingiem oraz długiem bankowym, zgodnie z istniejącymi umowami z bankami.

19. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik

Grupa kontynuowała wyznaczoną strategię biznesową, która zakłada, m.in., optymalizację i rozwój portfolio produktowego Grupy, wdrożenie nowych produktów na rynku polskim poprzez podpisanie umów licencyjnych z dostawcami oraz umocnienie jej pozycji na światowym rynku farmaceutycznym, a także dalsze zwiększanie sprzedaży insuliny wytwarzanych przez Spółkę, zarówno na rynkach, na których ten produkt Spółki jest już komercjalizowany, jak i na nowych rynkach zagranicznych.

Spółka kontynuowała wdrożone w poprzednich latach działania związane ze strategią sprzedaży produktów Spółki i Grupy w kolejnych latach, a także utrzymania kosztów operacyjnych na zrównoważonym poziomie.

Działania te skupiały się na poniższych kluczowych obszarach:

1. konsolidacji portfela produktowego ukierunkowanej na przyspieszenie efektów komercjalizacji kluczowego produktu Spółki – rekombinowanej insuliny ludzkiej – oraz skupienie aktywności rozwojowej na produktach z obszaru diabetologii o najwyższym potencjale rynkowym,
2. ograniczeniu kosztów operacyjnych oraz dostosowaniu posiadanej infrastruktury do nowych wymogów realizacji strategii na wybranych rynkach,
3. skupieniu strategicznych działań Grupy na określonych kluczowych kompetencjach, to jest:
 - wytwarzaniu produktów biotechnologicznych o wysokiej jakości,
 - badaniach i rozwoju nowych produktów biotechnologicznych,
 - działaniach w obszarze rejestracji produktów biotechnologicznych na kluczowych rynkach światowych w celu ich późniejszej komercjalizacji we współpracy z wiodącymi koncernami farmaceutycznymi działającymi na światowym rynku,

4. redukcji zadłużenia oraz zwiększeniu stabilności struktury finansowania Grupy,
5. rozwoju portfela produktowego w produktach wokół diabetologii, gastrologii, urządzeń medycznych i kardiologii.

W dniu 27 marca 2018 r. Spółka zawarła z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. z siedzibą w Hong Kongu umowę ramową globalnej dystrybucji sprzedaży i marketingu produktów Spółki, udzielenia wyłącznego prawa (Prawa) do wykorzystywania znaków towarowych Bioton S.A., w związku z reklamą, promocją, dystrybucją i sprzedażą produktów na terytoriach objętych umową („Umowa”). Współpraca Stron na warunkach wskazanych w umowie wiąże się dla Spółki ze znaczącymi korzyściami, związanymi głównie z przejęciem przez partnera dystrybucyjnego kosztów rejestracyjnych, kosztów działań komercyjnych i marketingowych, w szczególności także kosztów budowania sieci sprzedaży dystrybucyjnej na poszczególnych rynkach. Głównym zadaniem partnera dystrybucyjnego jest rozwój i promocja związana ze sprzedażą produktów Spółki mająca na celu poprawę wyniku finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

W dniu 16 stycznia 2020 roku Bioton S.A. zawarł umowę cesji (Novation Agreement) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku do umowy Global Exclusive License Framework Agreement z dnia 27 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami, pomiędzy Spółką, Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. z siedzibą w Hongkongu („Cedent”) a Scigen Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze („Cesjonariusz”), w której Bioton udzielił Cedentowi wyłączne prawo do importu i dystrybucji produktów Bioton na Terytorium (wszystkie kraje z wyjątkiem Polski). Cedent i Bioton S.A. zamierzają usprawnić ogólnosiową sprzedaż produktów, dlatego w celu wypełnienia zobowiązań umownych konieczne stało się przeniesienie praw i obowiązków z Umowy. Ponadto Cesjonariusz jest spółką w pełni zależną od Cedenta, jest podmiotem profesjonalnym i doświadczonym w sprzedaży produktów farmaceutycznych na rynku globalnym. Dalsza współpraca dotycząca Umowy jest istotna dla poprawy światowej sprzedaży produktów Bioton S.A. Umowa została zawarta na okres 15 lat z automatyczną opcją przedłużenia na okres kolejnych 5 lat, chyba że którakolwiek ze stron przedłoży pisemne wypowiedzenie Umowy na co najmniej 12 miesięcy przed upływem okresu na jaki została zawarta. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron za uprzednim 30 dniowym wezwaniem w przypadku, gdy: i) jedna ze stron narusza postanowienie Umowy i to naruszenie nie zostało naprawione w okresie 30 dni od otrzymania wezwania do zaprzestania naruszeń; ii) jedna ze stron stanie się niewypłacalna bądź przeciwko którejś ze stron zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe. Odpowiedzialność stron z tytułu Umowy ogranicza się do szkód rzeczywistych. Do Umowy stosuje się prawo Singapuru oraz miejscem rozstrzygania sporów będzie sąd arbitrażowy w Singapurze. Umowa precyzuje wzajemne zobowiązania stron, a także podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji. Warunki Umowy nie odbiegają od ogólnie stosowanych praktyk rynkowych.

W dniu 16 lipca 2019 roku Zarząd Spółki zawarł z Yifan Pharmaceutical Co., Limited („Yifan”) umowę, której przedmiotem jest wzajemna współpraca stron w zakresie substancji aktywnych analogów insuliny oraz ostatecznego produktu leczniczego (w formie gotowej) od ich produkcji do komercjalizacji („Umowa”). Umowa zapewnia finansowanie całego projektu, gdyż wszystkie koszty związane z zakupem i instalacją sprzętu potrzebnego do realizacji każdego etapu Umowy, zakupem surowców i substancji pomocniczych niezbędnych do wytworzenia produktów w zakresie ujętym odpowiednimi zleceniami zostaną pokryte przez Yifan. Jeżeli rezultat prac wykaże, że komercyjna linia produkcyjna jest dostosowana do produkcji produktu leczniczego w formie gotowej (eng. „Drug Product – Finished Form”), Bioton S.A. zostanie przyznane prawo do korzystania z własności intelektualnej Yifan jak również 25-letnie prawo do produkcji, dystrybucji, rynku, oferowania i sprzedaży produktu na zasadzie wyłączności na terytorium Polski jak również Bioton S.A. zostanie przyznane prawo pierwszeństwa otrzymania prawa do korzystania w krajach Europy, pod własną marką. Bioton S.A. będzie również działać jako producent produktów na całym świecie.

W dniu 11 marca 2024 roku, Spółka otrzymała korespondencję z której wynika, że Yifan wskazuje na zmianę modelu biznesowego współpracy ze Spółką w projektach dotyczących analogów insuliny Glargine i Lispro. Zgodnie z tą korespondencją Yifan rozważa zmianę obecnego modelu współpracy w ramach Umowy, co może prowadzić do przeniesienia technologii API i leku końcowego do Spółki; lub dostarczenie przez Yifan API i produkcję przez Spółkę leku końcowego przy użyciu technologii Yifan. W obu przypadkach Spółka będzie głównym dostawcą końcowych produktów leczniczych w Europie. Dla celów opisanych przez Yifan, strony powinny zawrzeć umowę licencyjną. Ponadto, Yifan potwierdza w tej korespondencji, że Spółka ma prawo kontynuować badania i rozwój projektu Lispro z wykorzystaniem zewnętrznego szczepu. W odpowiedzi na otrzymaną korespondencję Spółka wystosowała zapytanie do Yifan koncentrujące się na wyjaśnieniach dotyczących dalszej współpracy stron w ramach Umowy, gdyż zgodnie z analizami prawnymi otrzymana korespondencja nie skutkuje rozwiązaniem Umowy ani wstrzymaniem projektu Lispro lub Glargine. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała od Yifan odpowiedzi.

Bioton i Yifan w dniu 29 lipca 2024 r. zawarły porozumienie w zakresie potwierdzenia kwestii dotyczących praw własności intelektualnej obu Stron w związku z wykonywaniem MSA, które wyraźnie określa prawa własności intelektualnej opracowane zarówno przez Yifan, jak i przez Bioton tak w ramach MSA, jak i posiadane wcześniej przez każdą ze Stron. Spółka uzgodniła z Yifan, że może opracowywać własne analogi w ramach licencjonowanego szczepu od innego dostawcy. Na dzień publikacji niniejszego raportu Yifan nie podjął decyzji w sprawie dalszych kroków dotyczących analogów insuliny (Lispro i Glargine) w ramach umowy MSA.

Rozwój produktów biopodobnych

Strategią Spółki jest dalsze opracowywanie analogów w oparciu o własną technologię lub technologię Yifan lub innymi drogami, takimi jak umowy licencyjne i zakup API w celu przyspieszenia realizacji projektu technologicznego produktu leczniczego. Wobec braku decyzji Yifan co do dalszych kroków w ramach MSA, Spółka opracowała własną strategię. Najkorzystniejszym w tym momencie analogiem do opracowania byłby Glargine 100 IU i 300IU (w związku z zakończeniem patentu na 300IU w 2028 roku) oraz wejście na rynek GLP-1 poprzez rozwój produktu leczniczego lub możliwość CMO. W tym momencie Spółka rozpoczęła własny projekt i poszukuje dostawcy API (dla Liraglutidu) oraz opracowuje formę produktu leczniczego, rejestrując go w UE za pośrednictwem zdecentralizowanej procedury. Spółka zdecydowała się rozpocząć własne prace nad API Glargine, ale nadal będzie oceniać różne możliwości wprowadzenia Glargine na rynek polski. We wszystkich przypadkach spółka zastrzega sobie prawo do skorzystania z możliwości najszybszego wprowadzenia na rynek wszystkich cząsteczek. Powyższa strategia może być wyegzekwowana poprzez zawarcie umów licencyjnych na produkty i zmianę priorytetów działań badawczo-rozwojowych. Matryca priorytetyzacji rozwoju produktów będzie nadal oceniana pod kątem jej przydatności i priorytetyzacji w oparciu o dane rynkowe.

W ramach realizacji powyższej strategii Spółka w dniu 08 listopada 2024 zawarła komercyjną Umowę Licencyjną i Dostawy z globalną firmą farmaceutyczną na dystrybucję w Polsce biopodobnego długodziałającego analogu insuliny, Glargina. Lek ten uzyskał centralną autoryzację Europejskiej Agencji Leków po uprzedniej szczegółowej ocenie przez międzynarodowe gremia

naukowe. Komisja Europejska zatwierdziła lek do obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie w Polsce leku będzie korzystne dla pacjentów, z uwagi na fakt, iż pozwoli na szerszy dostęp do aktualnie rekomendowanej terapii. Bioton planuje wprowadzenie leku na rynek Polski po uzyskaniu refundacji w połowie 2025 roku. Podpisanie umowy rozpoczyna długoterminową współpracę, której celem jest ulokowanie w Polsce produkcji formy gotowej biopodobnej Glarginy na unijne rynki w nowoczesnej wytwórni farmaceutycznej Bioton, spełniającej surowe normy i kryteria prawa Unii Europejskiej dla leków biologicznych. Umowa na kontraktowe wytwarzanie Glarginy została podpisana w dniu 7 lutego 2025 roku.

Rozwój produktowy na rynkach międzynarodowych

Spółka rozważa i analizuje szereg projektów strategicznych, aby zapewnić rozwój portfela produktowego i skali sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Jednym z nich jest aktualizacja obecnej dokumentacji insuliny ludzkiej (RHI) w celu spełnienia wytycznych EMA, projekt ten jest zasadniczo oparty na wiedzy opracowanej w Spółce. Projekt jest obecnie na wstępnej fazie projektu. Otworzy to nowe rynki, takie jak Europa i inne rynki międzynarodowe, które akceptują zatwierdzenie EMA jako część procesu rejestracji. Zgodnie z wcześniejszymi raportami, projekt ten pomoże Spółce uzyskać dostęp do nowych rynków, które obecnie nie są objęte zakresem bez takiej zgody regulacyjnej. W ramach tego projektu Spółka w dniu 30 września 2024 roku złożyła trzy wnioski o dofinansowanie do Agencji Badań Medycznych (ABM) w ramach konkursu dla przedsiębiorców na realizację badań w obszarze bezpieczeństwa lekowego, innowacyjnych terapii i leków przyszłości (2024/ABM/05/KPO) w ramach projektu Rozwój Insuliny ludzkiej R, N oraz M30 w ramach realizacji strategii bezpieczeństwa lekowego zgodnie z listą leków krytycznych zawartych w dokumencie „Union list of critical medicines - version 1” (EMA/528805/2023), które to wyniki nie są dostępne na moment publikacji niniejszego raportu. Spółka poszukuje również możliwości sprzedaży na poszczególnych rynkach, wykorzystując ścieżkę regulacyjną dotyczącą zasady ugruntowanego stosowania leków (tzw. well established use), zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach i inne procesy regulacyjne w celu uzyskania zatwierdzenia na większych rynkach, w związku z wycofaniem insuliny ludzkiej przez niektóre firmy wielonarodowe.

Aktualnie na świecie występują znaczące braki w dostępie do podstawowego leku w leczeniu cukrzycy jakim jest produkowana przez Bioton rekombinowana insulina ludzka. Możliwości produkcyjne Biotonu są w stanie wypełnić co raz szerzej pojawiające się jej deficyty na światowych rynkach. Poza obecnością Spółki na już istniejących rynkach i ich dalszy rozwój. Spółka reaguje na potrzeby występujących braków dostaw co skutkowało podpisaną w dniu 18 października 2024 roku umową na produkcję rekombinowanej insuliny ludzkiej zabezpieczającą leczenie pacjentów w Malezji z dostawami rozpoczętymi już w grudniu 2024 roku. Kolejne dostawy w ramach tej umowy będą trwały do maja 2025 roku, z szacowaną wartością sprzedaży na poziomie 40 mln PLN, co będzie miało pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe Spółki i Grupy w 2025 r. Spółka prowadzi rozmowy nad wydłużeniem obecnej umowy o dodatkowy wolumen dostaw do końca 2025 roku.

Rozwój poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek Polski

Spółka zamierza zwiększyć przychody i sukcesywnie wprowadza nowe produkty na rynek polski, takie jak Combodiab "Sitagliptin Metformin combination therapy", dwa nowe produkty z linii gastrologicznej. Strategia wprowadzania Nowych Produktów jest już gotowa i koncentruje się na wszystkich dostępnych molekułach, aby uzupełnić portfolio produktowe opieki diabetologicznej w Polsce.

W ramach realizacji strategii Medical Devices, Spółka podpisała w dniu 03 września 2024 roku umowę na dystrybucję i sprzedaż na rynku polskim systemu ciągłego monitorowania poziomu cukru we krwi – system cGMS. CareSens Air to system ciągłego monitorowania glikemii (CGMs), który przez 15-dni pozwala w łatwy i wygodny sposób monitorować poziom glikemii. Poprzez prostą i czytelną aplikację CareSens Air pokazuje w jaki sposób odżywianie i wysiłek fizyczny wpływają na poziom glikemii. CareSens Air daje możliwość śledzenia poziomu glikemii oraz trendu i tempa zmian stężenia glukozy w czasie rzeczywistym, wysyłając dane na telefon co 5 minut. Spółka rozpoczęła wdrożenie produktu na rynek już w 4 kwartale 2024 roku.

W ramach realizacji strategii wprowadzania nowych produktów na rynek polski, Spółka w dniu 3 października 2024 roku zawarła Aneks z Galenicum Health, S.L.U. do Umowy Licencyjnej i Dostawy, w zakresie rozszerzenia współpracy o 5 nowych molekuł, z grupy terapeutycznej inhibitorów DPP-4 i SLGT2 które będą wprowadzane sukcesywnie na rynek Polski w latach 2026-2030. Działania to są zgodne ze strategią Spółki mającą na celu wzmocnienie portfolio produktów w Polsce poprzez wprowadzenie leków z obszarów Zarządzania Cukrzycą i Zdrowia Sercowo-Naczyniowego.

W dniu 7 sierpnia 2024 r. Spółka Bioton S.A. zawarła z Pharmazac S.A. umowę licencji i dostawy produktu farmaceutycznego zawierającego substancję czynną Tikagrelor w postaci tabletek powlekanych, w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu na terytorium Polski. Umowa obowiązywać będzie przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia produktu na terytorium. Umowa podlega i ma być interpretowana zgodnie z prawem Genewy w Szwajcarii, a wszelkie spory, konflikty i roszczenia z niej wynikające, poddane zostały pod jurysdykcję sądów szwajcarskich.

Rozwój poprzez wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych zakładów produkcyjnych

Strategia ta obejmuje działania mające na celu wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych Spółki w nowoczesnej wytwórni farmaceutycznej Bioton, spełniającej surowe normy i kryteria prawa Unii Europejskiej dla leków biologicznych w formie produkcji substancji lub form gotowych. Jak wcześniej informowaliśmy, obejmuje to umowy licencyjne, zakup API i rozwój produktów leczniczych. Zarząd poszukuje również partnerów, którzy mogliby w pełni wykorzystać możliwości zakładu w ramach strategii CDMO i CMO.

20. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa BIOTON S.A. i Grupy oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki i Grupy co najmniej do końca 2024 r., z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez nie wypracowanej

Asortyment produktów Grupy

Asortyment produktów Grupy obejmuje m.in. rekombinowaną insulinę ludzką, jak również inne produkty farmaceutyczne, w tym biotechnologiczne. Konkurencja na rynku produktów biotechnologicznych jest dużo mniejsza niż na rynkach innych produktów

farmaceutycznych z powodu dużo mniejszej liczby konkurentów i istotnych barier utrudniających wejście na ten rynek. Marże na rynku produktów biotechnologicznych należą do najwyższych na rynku farmaceutycznym. Szerszy opis w pkt 19 powyżej.

Potwierdzone doświadczenie w rozwoju nowych produktów biotechnologicznych i wprowadzanie ich z poziomu laboratorium do produkcji przemysłowej

Spółka posiada udokumentowane doświadczenie w rozwoju produktów biotechnologicznych. Spółka posiada bezterminową licencję na wytwarzanie ludzkiej insuliny z zastosowaniem opatentowanego, genetycznie zmodyfikowanego szczepu bakterii *E. coli*, jak również na technologię wytwarzania insuliny i jej form gotowych na skalę laboratoryjną. Spółka rozwinęła na pełną skalę przemysłową produkcję substancji czynnej i form gotowych insuliny ludzkiej oraz uzyskała rejestrację w Polsce. Specjaliści Spółki pracowali nad zwiększeniem efektywności procesu produkcji insuliny. Produkcja insuliny, ze względu na swoją skalę i złożoność, jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów produkcji produktów biotechnologicznych. Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu wysoce efektywnych procesów wytwarzania produktów biotechnologicznych jest jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych Spółki.

Możliwości rozwijania nowych produktów

Dzięki dobrze wykształconej i doświadczonej kadrze oraz współpracy z szeregiem doświadczonych współpracowników prawdopodobne jest, że planowane inwestycje w rozwój spowodują wprowadzenie nowych produktów biotechnologicznych. Szerszy opis w pkt 19 powyżej.

Wysoce wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści

Spółka, jako jedyna polska firma wytwarzająca produkty biotechnologiczne, jest w stanie przyciągnąć czołowych specjalistów biotechnologii w Polsce.

Silny marketing w Polsce

Spółka była liderem rynku segmentu insuliny klasycznej w Polsce, który jest odpowiedzialny za informowanie lekarzy i pacjentów. Rozwój i wdrożenie nowych produktów w Polsce do portfolio szerzej opisane w pkt 19 powyżej.

Współpraca zmierzająca do wejścia na nowe rynki

W dniu 16 stycznia 2020 roku Bioton S.A. zawarł umowę cesji (Novation Agreement) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku do umowy Global Exclusive License Framework Agreement z dnia 27 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami, pomiędzy Spółką, Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. z siedzibą w Hongkongu („Cedent”) a Scigen Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze („Cesjonariusz”), w której Bioton S.A. udzielił Cedentowi wyłączne prawo do importu i dystrybucji produktów Bioton na Terytorium (wszystkie kraje z wyjątkiem Polski). Cedent i Bioton S.A. zamierzają usprawnić ogólnosiwiatową sprzedaż produktów, dlatego w celu wypełnienia zobowiązań umownych konieczne stało się przeniesienie praw i obowiązków z Umowy.

Spółka w roku 2024 r. zawarła aneksy do ww. umowy, zgodnie z którymi wyłączony został udział spółki SciGen PTE. LTD. w dystrybucji produktów insuliny – formy gotowej i substancji – na rynkach:

- a) Tunezji, Libii oraz Malty – przez okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. istniejąca działalność dystrybucyjna będzie zarządzana i obsługiwana przez Bioton w zakresie terytorium i firm szczegółowo wskazanych w aneksie; Bioton będzie ponosił odpowiedzialność oraz wszelkie koszty i wydatki z tym związane, a SciGen nie będzie uczestniczyć w obliczeniach mechanizmu podziału zysku;
- b) Malezji – aneks dotyczy sprzedaży produktów Bioton, jako semi-wyłączny dystrybutor na terytorium Malezji na uzgodnioną w umowie ilość wkładów insuliny;

Dodatkowo szerszy opis w pkt 19 powyżej.

Jakość insuliny/nowoczesna technologia produkcji

Spółka jest jednym w Polsce i jednym z niewielu na świecie producentów insuliny ludzkiej z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA. Insulina produkowana przez Spółkę charakteryzuje się wysoką jakością. Zarówno insulina jak i wstrzykiwacze wytwarzane są zgodnie z zasadami GMP i spełniają zalecenia Europejskiej Farmakopei. Analiza produktów insuliny w szerokim zakresie przeprowadzana jest z zastosowaniem poddanych walidacji chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych metod analitycznych. W zakładach produkcyjnych oraz w laboratoriach kontroli jakości został wprowadzony system kontroli jakości spełniający zalecenia UE. Spółka wykorzystuje nowoczesną bazę produkcyjną do realizacji wdrożenia projektu analogowego oraz innych realizacji zadań w obszarze produkcji kontraktowej opisanej w pkt 19 powyżej.

21. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem BIOTON S.A. i Grupą

W 2024 r. nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem BIOTON S.A. i Grupą.

22. Wszelkie umowy zawarte między BIOTON S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie

Zgodnie z zawartą umową o pracę (w tym aktem powołania KSH) z członkami Zarządu, w razie rozwiązania Umowy /odwołania Menagera przez Spółkę, za wyjątkiem sytuacji, gdy Umowa jest rozwiązana z powodu odwołania pracownika z jego winy z Zarządu lub z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych/menadżera, członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3 (trzy)-krotności wynagrodzenia zasadniczego lub kwota odpowiadająca 4-krotności wynagrodzenia przy powołaniu. Odprawa jest płatna w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy.

23. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premialnych opartych na kapitale BIOTON S.A., w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółki w przedsiębiorstwie BIOTON S.A., bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku oraz informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń, nagród i korzyści osób zarządzających i nadzorujących BIOTON S.A. zostały przedstawione w nocy 7.45 rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz w nocy 35 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę dominującą nie otrzymują wynagrodzenia lub innych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.

24. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji BIOTON S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie)

Według informacji posiadanych przez Bioton S.A., na dzień przekazania niniejszego raportu:

- osoby nadzorujące Bioton S.A. nie posiadają akcji Spółki,
- członkowie Zarządu Bioton S.A. nie posiadają akcji Spółki,
- osoby zarządzające i nadzorujące Bioton S.A. nie posiadały akcji i udziałów jednostek powiązanych Spółki.

25. Informacje o znanych BIOTON S.A. umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

W 2024 r. ani po dniu bilansowym nie zaistniały takie umowy.

26. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Do chwili publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie wyemitowała żadnych akcji w ramach programu motywacyjnego.

27. Informacje o biegłym rewidencie

Informacje dotyczące biegłego rewidenta zostały przedstawione w nocy 7.46 rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz w nocy 36 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

28. Oświadczenie Zarządu Bioton S.A. o zgodności

Zarząd Bioton S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:

1. roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Bioton S.A. na 31.12.2024 r. oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bioton S.A. na 31.12.2024 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które mają zastosowanie do sprawozdań rocznych i które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej „MSSF UE”, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi;

MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi Interpretacje poza wymienionymi poniżej Standardami oraz Interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami oraz Interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie;

Spółka oraz Grupa Kapitałowa Bioton S.A. nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, a które wejdą w życie po dniu bilansowym. Ponadto na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa Bioton S.A. jest w trakcie identyfikacji wymienionych zmian ale nie przewiduje istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy;

2. sprawozdanie, o którym mowa powyżej, odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy oraz ich wyniki finansowe;
3. sprawozdanie Zarządu Bioton S.A. z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Bioton S.A. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

29. Oświadczenie Zarządu Bioton S.A. o wyborze audytora

Zarząd Bioton S.A. oświadcza, że zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1) Statutu Bioton S.A., Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 20.04.2022 r. wyznaczyła UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) z siedzibą w Warszawie („UHY”), jako podmiot dokonujący badania na dzień 31 grudnia 2022 r., 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r. oraz przeglądu sprawozdań finansowych na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2023 r. i 30 czerwca 2024 r. (jednostkowych i skonsolidowanych). Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umów z UHY w tym zakresie.

Zarząd BIOTON S.A. informuje, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniają warunki do wydania bezstronnych i niezależnych raportów z przeglądu, stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3886. Spółka nie korzystała z usług UHY w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

W dniu 1 lipca 2023 r. dokonano przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie działu audytu z podmiotu UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Polczyńska nr 31a, 01-377 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418856, NIP: 6772272888, REGON: 120266794 („Zbywca”) na podmiot UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Polczyńska 31a, 01-377 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487588, NIP: 6751492461, REGON: 122994138 („Nabywca”). Nabywca jest wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem: 3886. Powyższe przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu audytu dokonane jest w związku z wewnętrzną reorganizacją grupy UHY ECA i nie ma wpływu na realizowaną umowę na badanie sprawozdania finansowego.

30. Oświadczenie Zarządu Bioton S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

30.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Bioton S.A. oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Od 01.07.2021 r. Bioton S.A. podlega Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021). Tekst „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest, m. in., na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego: www.gpw.pl/dobre-praktyki2021

30.2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Bioton S.A. odstąpiła, wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego odstąpienia oraz określenie sposobu, w jaki spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danego postanowienia lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danego postanowienia w przyszłości

Zarząd Bioton S.A. informuje, że podzielać idee oraz założenia będące podstawą poszczególnych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” - wobec ustalonej w Spółce praktyki lub postanowień Statutu, wymagających odejścia od modelu zarządzania i nadzoru przewidzianego przez niektóre reguły ładu korporacyjnego - nie może stosować w sposób trwały oraz w pełnym zakresie zasad. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 jest aktualna i znajduje się w poniższym linku: https://bioton.com/wp-content/uploads/2021/08/2021.07.22_GPW_dobre_praktyki_2021_PL.pdf

Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że niestosowanie pewnych zasad lub wyrażenie pewnych zastrzeżeń w odniesieniu do określonych zasad nie wpływa negatywnie na przejrzystość reguł nadzoru oraz zarządzania Bioton S.A. jak również na implementację dobrych praktyk, a tym samym nie prowadzi do naruszenia założeń leżących u podstaw ładu korporacyjnego. Zarząd Bioton S.A. będzie na bieżąco dokonywać oceny zasad zarządzania oraz nadzoru wprowadzonych w Spółce jak również będzie badać oczekiwania inwestorów, co do stanowiska Spółki w zakresie nieprzyjętych zasad dobrych praktyk, a gdy zmiany zostaną uznane za potrzebne, to podjęta zostanie decyzja o przyjęciu określonych zasad w brzmieniu zaproponowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku zaś, w którym zastosowanie takich zasad będzie wymagać decyzji innego organu Spółki, Zarząd Spółki zwróci się do niego z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej decyzji.

30.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych w Bioton S.A. opiera się na:

- wewnętrznych regulaminach określających obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym biorących udział w procesie sporządzania sprawozdań finansowych,
- wewnętrznych procedurach określających obieg dokumentów finansowo – księgowych (w tym zasady kontroli dokumentów),
- prowadzeniu ksiąg rachunkowych w systemie informatycznym,
- działalności powołanego w ramach Rady Nadzorczej Spółki Komitetu Audytu, obejmującej m. in. wstępną ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy oraz opiniowaniu podstawowych zasad istniejącego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz

przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków i rekomendacji dotyczących zasadności jego zmiany, a także informowanie Rady Nadzorczej o istotnych, znanych Komitetowi nieprawidłowościach takiego systemu lub ryzykach związanych z jego organizacją i funkcjonowaniem,

- badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, wyznaczanego przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

30.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio, znaczne pakiety akcji BIOTON S.A. wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Bioton S.A. na podstawie zawiadomień akcjonariuszy, strukturę własności kapitału zakładowego Bioton S.A., wg. stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji / głosów (w szt.)	% kapitału zakładowego / głosów
1	Dongren Singapore PTE LTD. ¹⁾	16 989 289	19,79 %
2	Perfect Trend Ventures Ltd. ²⁾	10 186 419	11,86 %
4	Basolma Holding Ltd. ³⁾	6 151 852	7,16 %
5	AIS Investment 2 Sp. z o. o.	5 151 852	6,00 %
6	Uniapek S.A. ⁴⁾	4 293 210	5,00 %
7	Pozostali akcjonariusze posiadający < 5%	43 091 578	50,19 %
Razem		85.864.200	100,00%

1) Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. przysługuje pośrednio przez Dongren Singapore PTE LTD. 16.989.289 zdematerializowanych akcji Spółki stanowiących 19.79% kapitału zakładowego Spółki. Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. jest podmiotem dominującym w stosunku do Dongren Singapore PTE LTD.

2) Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. przysługuje pośrednio przez Perfect Trend Ventures Limited 10.186.419 zdematerializowanych akcji Spółki stanowiących 11.86% kapitału zakładowego Spółki. Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. jest podmiotem dominującym w stosunku do Perfect Trend Ventures Limited.

1) i 2) Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. posiada pośrednio 27.175.708 akcji Spółki, które stanowią 31.65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 27.175.708 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 31.65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

3) Basolma Holding Ltd jest podmiotem dominującym w stosunku do AIS Investment 2 Sp. z o.o.

4) Dongren Investment Co., Ltd. of Ningbo Free Trade Zone przysługuje pośrednio przez Uniapek 4.293.210 zdematerializowanych akcji Spółki stanowiących 5% kapitału zakładowego Spółki. Wenjun Cui przysługuje pośrednio przez Dongren Investment Co., Ltd. of Ningbo Free Trade Zone oraz Uniapek S.A. 4.293.210 zdematerializowanych akcji Spółki stanowiących 5% kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariat sporządzony na podstawie listy akcjonariuszy z dnia 11.03.2025 r.

30.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Bioton S.A., wraz z opisem tych uprawnień

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, na podstawie Statutu Spółki specjalne uprawnienia kontrolne nie przysługują żadnemu akcjonariuszowi.

30.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Zgodnie z art. 411 ust.1 KSH, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia pełnego pokrycia akcji.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.

30.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Bioton S.A.

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo zbywania akcji bez ograniczeń.

30.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 4 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

Obecnie członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Do kompetencji Zarządu należą sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

Zgodnie z art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Statutu, Zarząd Spółki upoważniony był do podwyższenia kapitału zakładowego Bioton S.A. poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 209.090.909,20 PLN na drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień KSH lub Statutu, Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Przewodniczący Rady Nadzorczej zatwierdza cenę emisyjną oraz emisję akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Ponadto za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może częściowo lub w całości wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego

30.9. Opis zasad zmiany Statutu Bioton S.A.

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała w sprawie zmiany Statutu wymaga większości 3/4 głosów. Ponadto stosownie do art. 415 § 3 KSH uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

30.10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych ("**Kodeks Spółek Handlowych**" lub "**KSH**") walne zgromadzenia mogą być zwyczajne (Zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia).

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W takim przypadku akcjonariusze Spółki wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**") oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("**Rozporządzenie w sprawie Informacji Bieżących i Okresowych**"), a także Kodeksem Spółek Handlowych w szczególności art. 402¹ oraz 402². Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać w szczególności: (i) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, (ii) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, (iii) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iv) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (v) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz (vi) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Informacji Bieżących i Okresowych, Spółka zobowiązana jest do przekazania w formie raportu bieżącego m. in. daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad. Ponadto w przypadku zamierzonej zmiany Statutu ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz w przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego tekstu jednolitego, treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem jego nowych postanowień. Ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.

Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo zgłaszania Spółce projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Prawo żądania wydania listy akcjonariuszy oraz odpisów wniosków

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Ponadto, każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Udział w Walnym Zgromadzeniu

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki.

Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Ograniczenie powyższe nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki powinni zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Powyższa lista jest wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Kompetencje Walnych Zgromadzeń

Stosownie do przepisów KSH wszystkie rodzaje uchwał mogą być podejmowane przez akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem niektórych uchwał, które wymagają podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z przepisami KSH porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, (ii) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty, oraz (iii) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są z reguły bezwzględną większością oddanych głosów, z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH przewidujących większość kwalifikowaną.

Stosownie do przepisów KSH m.in. następujące sprawy wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia:

- zmiany Statutu, umorzenie akcji, podwyższenie kapitału zakładowego, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, zbycie przedsiębiorstwa oraz likwidacja Spółki (wymaga większości trzech czwartych głosów),
- powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Rady Nadzorczej,
- dokonanie zmian Statutu w celu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (wymaga większości trzech czwartych głosów osób obecnych na zgromadzeniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną trzecią kapitału zakładowego); jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane w celu podjęcia uchwał w powyższej sprawie nie odbędzie się z powodu braku kworum, kolejne Walne Zgromadzenie może przyjąć takie uchwały niezależnie od liczby akcjonariuszy obecnych na tym Walnym Zgromadzeniu,
- dokonanie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki (wymaga większości dwóch trzecich głosów niezależnie od liczby akcjonariuszy obecnych na takim Walnym Zgromadzeniu),
- połączenie z innymi spółkami, które wymaga większości dwóch trzecich oddanych głosów, chyba że Statut przewiduje surowsze wymagania,
- podział Spółki oraz zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (wymaga większości dwóch trzecich głosów),
- emisja warrantów subskrypcyjnych (wymaga większości czterech piątych głosów),
- pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w części lub w całości (wymaga większości czterech piątych głosów na Walnym Zgromadzeniu),
- zmiana Statutu zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom (zgodnie z art. 415 § 3 KSH w zw. z art. 354 KSH wymagana jest zgoda wszystkich akcjonariuszy, których zmiana dotyczy),
- zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- Stosownie do postanowień Statutu, następujące uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają większości trzech czwartych głosów oddanych:
 - uchwały w sprawie umorzenia akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 KSH,
 - uchwały w sprawie nabycia akcji (akcji własnych), które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione przez Spółkę lub jego podmioty zależne przez przynajmniej trzy lata,
 - uchwała w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,
 - uchwały w sprawie połączenia z innymi spółkami publicznymi.
- Zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwała Walnego Zgromadzenia odwołująca lub zawieszająca w czynnościach niektórych lub wszystkich członków Zarządu wymaga większości czterech piątych głosów oddanych.

Prawo głosu

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Prawo zbywania akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo zbywania akcji bez ograniczeń. Ponadto akcjonariuszom przysługuje prawo obciążania akcji zastawem bądź użytkowaniem.

Inne prawa akcjonariuszy

Ponadto akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

- prawo objęcia akcji nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Stosownie do art. 433 KSH, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, przy czym prawo poboru przysługuje również w przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje,
- prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej,
- prawo żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki. Stosownie do art. 428 KSH podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce ze Spółką powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji akcjonariuszowi również na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zarząd może również udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem, powinny one jednak być następnie ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może w ciągu tygodnia od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia tych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 12 oraz 13 Rozporządzenia w Sprawie Informacji Bieżących i Okresowych informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 KSH oraz na podstawie 429 § 1 KSH, wynikające z zobowiązania Zarządu przez Sąd Rejestrowy do udzielenia informacji akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy ujawnienia żądanej na Walnym Zgromadzeniu informacji, a także informacje, do których ogłoszenia Emitent został zobowiązany, na podstawie art. 429 § 2 KSH, przez Sąd Rejestrowy, a które zostały udzielone innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, podlegają przekazaniu do informacji publicznej w formie raportu bieżącego,

- prawo złożenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 422 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem, bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały należy wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Zgodnie z art. 425 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia może być również zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą, przy czym powództwo powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od powzięcia uchwały. Upływ tych terminów nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały sprzecznej z ustawą. Do wytoczenia powództw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia uprawniony jest: (i) akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) akcjonariusz, którego bezzasadnie nie dopuszczono do udziału w Walnym Zgromadzeniu, oraz (iii) akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. KSH przewiduje pewne modyfikacje reguł ogólnych w zakresie zaskarżania uchwał w sprawie łączenia, podziału i przekształcenia spółek, które są przewidziane przez odpowiednio art. 509, art. 544 oraz art. 567 KSH,
- prawo udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Stosownie do art. 347 § 2 KSH, zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje,
- prawo żądania, zgodnie z art. 6 KSH, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej będącej akcjonariuszem Spółki. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie taka spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa powyżej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Odpowiedzi na pytania określone powyżej należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej, o której mowa powyżej,
- prawo żądania, zgodnie z art. 410 KSH, przysługujące akcjonariuszom posiadającym jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób listy obecności na Walnym Zgromadzeniu,
- prawo wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, zgodnie z art. 486 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę,
- prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki. Zgodnie z art. 474 KSH, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzytelności Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

30.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Bioton S.A. oraz ich komitetów

Zarząd:

Skład Zarządu na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:

- Pan Jeremy Launders (Prezes Zarządu),
- Pan Adam Polonek (Członek Zarządu).

Opis działania Zarządu:

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie, albo Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.

Do kompetencji Zarządu należą sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

Prace Zarządu szczegółowo reguluje Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z Regulaminem Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwołującym posiedzenie. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby w terminie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności przez Wiceprezesa Zarządu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Zgodnie z Regulaminem Zarządu, Zarząd określa strategię rozwoju i cele działania Spółki oraz ich realizację, które są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z Regulaminem, Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej, co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmuje również sprawozdanie o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, wysokości zobowiązań oraz podstawowych danych bilansowych Spółki. Zarząd będzie też informować Radę Nadzorczą o wszelkich zmianach w strategii oraz celach działania Spółki.

Rada Nadzorcza:

Aktualny skład Rady Nadzorczej Bioton S.A:

- Pan Jia Li - Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2024r. ;
- Pan Dariusz Trzeciak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w 2024 r.;
- Pan Ramesh Rejenthiran - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w 2024 r.;
- Nicola Cadei - Członek Rady Nadzorczej w 2024 r. ;
- Pan Jubo Liu - Członek Rady Nadzorczej w 2024 r.;
- Pan Vaidyanathan Viswanath - Członek Rady Nadzorczej w 2024 r.;
- Pani Valery Yeo - Członek Rady Nadzorczej w 2024 r.;
- Pan Tomasz Siembida - Członek Rady Nadzorczej w 2024 r.;

W składzie Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2024 r. do dnia publikacji sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany.

Opis działania Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 13 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Stosownie do §18 Statutu jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki: (i) został wybrany w trybie przewidzianym w §18 Statutu; (ii) nie może być podmiotem powiązanym (stosownie do definicji zawartej w Statucie) ze Spółką lub z podmiotem zależnym Spółki; (iii) nie może być podmiotem powiązanym z podmiotem dominującym Spółki lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego Spółki (stosownie do definicji przewidzianej Statutem); lub (iv) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt (ii) i (iii) powyżej, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 13. Rada Nadzorcza, w skład której, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), wchodzi mniej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością czterech piątych oddanych głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. W takim przypadku stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, a także inne zaproszone osoby, w zależności od potrzeb. Rada Nadzorcza działa kolegiałnie, co nie wyłącza możliwości stałego lub czasowego delegowania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w KSH. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok finansowy oraz propozycji Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczne pisemne sprawozdania dotyczące wyników każdej z powyższych ocen. Rada Nadzorcza może także zawiesić, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w ich obowiązkach. Uprawnienia Rady Nadzorczej mogą zostać poszerzone na mocy Statutu.

Ponadto, zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza (i) wyznacza podmiot dokonujący badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz wyraża zgodę na zawieranie umów z takim podmiotem, a także (ii) wyraża zgodę na zawieranie przez podmioty powiązane ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 miesięcy kwotę 500 tys. EUR lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną. Uchwały w sprawach określonych w pkt (i) wymagają dla swej ważności głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie, który nie pozostaje ze Spółką w żadnym związku, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji, w szczególności nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Regulaminem członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Przewodniczący oraz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są w szczególności odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktów z Zarządem oraz za reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.

W skład Komitetu Audytu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania wchodził:

- Pan Dariusz Trzeciak – jako Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Ramesh Rejenthuran – jako Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- Pani Valery Yeo – jako Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Liczbę członków Komitetu określa Rada Nadzorcza. Członkowie Komitetu, w tym jego Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Skład Komitetu audytu musi spełniać warunki określone w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”).

W Komitecie Audytu Pan Dariusz Trzeciak oraz Pan Ramesh Rajenthuran spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach.

W Komitecie Audytu Pan Dariusz Trzeciak spełnia warunki Ustawy o Biegłych Rewidentach dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka. Posiada on ponad 10 letnie doświadczenie, z uwagi na pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki od 2013 r. Pan Dariusz Trzeciak ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A., Sferia S.A., IT Polpager S.A. Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Premium Mobile Sp. z o.o., Członka Zarządu Sferia S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o. (dawniej: Radio PIN) oraz Członka Rady Nadzorczej AltaLog Sp. O.o. Jest Członkiem organów wybieralnych w organizacjach branżowych i izbach gospodarczych.

W Komitecie Audytu Pan Ramesh Rejenthuran spełnia warunki Ustawy o Biegłych Rewidentach dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Pan Ramesh Rejenthuran posiada dyplom MBA w dziedzinie finansów w London Business School oraz tytuł Newcastle Medical School w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Jest założycielem firmy AlleleHealth Pte Ltd, Singapore. Od 2015 roku do sierpnia 2018 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Singapurskiej Grupie Kapitałowej o nazwie Fullerton Health (FHC). Od 2017 do 2018 roku pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego w Grupie Kapitałowej FHC, a od kwietnia 2018 roku do sierpnia 2018 roku pracował tam jako Dyrektor ds. Inwestycyjnych. Od 2011 roku do 2015 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający Azjatycką Bankowością Inwestycyjną Opieki Zdrowotnej w Pionie ds. Bankowości Inwestycyjnej na obszarze Singapuru/Hong Kongu w Barclays. Pomiędzy 2010 i 2011, był Dyrektorem ds. rynków i akcji, a także starszym doradcą prezesa zarządu w Hong Leong Group, Kuala Lumpur, Malezja. Od 2009 roku do 2010 roku pracował w Barclays Capital, Londyn, Wielka Brytania, jako Dyrektor ds. Globalnego Specjalistycznego Przemysłu Opieki Zdrowotnej. W latach 2006-2009 był Dyrektorem wykonawczym ds. Globalnej sprzedaży specjalistycznej opieki zdrowotnej w Morgan Stanley, Londyn, Wielka Brytania.

Pani Valery Yeo jest profesjonalną księgową z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w dziedzinie finansów w firmach farmaceutycznych i medycznych. Jest dyrektorem finansowym w Yifan International (CFO od czerwca 2022 r. do chwili obecnej, CSO od lipca 2021 r. do maja 2022 r., szef FP&A od marca 2019 r. do czerwca 2021 r.). Zajmowała kilka stanowisk w firmie Baxter (2017 do 2018) jako Dyrektor ds. Finansów - SG Hub/Indonezja/Philipiny, w Astrazeneca Singapore Pte Ltd (2011 do 2017) jako Dyrektor ds. Finansów. Valery jest profesjonalistką z dużym doświadczeniem w prowadzeniu transformacji finansów w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) w obszarach FP&A, podatków, skarbcza i kontrolingu. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie partnerstwa biznesowego zarówno na rynkach dojrzałych, jak i wschodzących, co przyczyniło się do znacznego wzrostu przychodów.

Sposób działania Komitetu Audytu określa Regulaminem Komitetu Audytu. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej, (iv) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie, (v) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania, (vi) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce, (vii) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, (viii) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, (ix) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę, (x) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami, (polityka wyboru firmy audytorskiej, polityka świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem), (xi) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

W Spółce funkcjonuje procedura wyboru firmy audytorskiej, polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem. Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie usług niebędących badaniem to przestrzeganie zasad związanych z: (i) zachowaniem niezależności biegłego rewidenta, (ii) unikaniem konfliktu interesów, (iii) właściwym przygotowaniem dokumentacji w postępowaniu ofertowym, (iv) niedyskryminującym procesem wyboru firmy audytorskiej podczas postępowania ofertowego, (v) rzetelną oceną posiadanego doświadczenia firmy audytorskiej oraz zespołu audytowego i kluczowego biegłego rewidenta, (vi) określeniem odpowiedniego wynagrodzenia firmy audytorskiej za wykonane usługi, (vii) zapewnieniem właściwej rotacji firm audytorskich.

Za rok 2023 firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe Spółki świadczyła na rzecz Spółki dozwolone usługi niebędące badaniem, które zostały opisane w nocie 7.47 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. W roku 2023 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu: 27.03.2023 r. i 29.08.2023 r. Uchwały Komitetu są także podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość: głosowania elektroniczne miało miejsce 12.05.2023 and 9.06.2023. Głównym celem Komitetu Audytu było omówienie wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Komitet Audytu również wspierał Zarząd w zakresie projektu analogowego. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w bieżącym kontakcie w zakresie omawianych spraw.

31. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bioton S.A.

31.1. Wymagania prawne.

W oświadczeniu zawarto informacje odnośnie zagadnień: pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, społecznych oraz środowiska naturalnego. Podstawą prawną niniejszego oświadczenia jest Ustawa o Rachunkowości, której wymagania dotyczące oświadczenia zostały zawarte przede wszystkim w artykule 55.

Niniejsze oświadczenie zawiera wybrane wskaźniki przygotowane na podstawie Wytycznych Global Reporting Initiative (GRI Standards) dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju. Lista wykorzystanych wskaźników znajduje się w pkt. 6.

W oświadczeniu zostały zaprezentowane informacje niefinansowe dla kluczowych Spółek Grupy Kapitałowej: Bioton S.A., Biolek Sp. z o.o. oraz Bioton Marketing Agency Sp. z o.o.

31.2. Opis modelu biznesowego jednostki.

Bioton S.A. jest pierwszym w Polsce i jednym z 8 światowych producentów substancji aktywnej insuliny ludzkiej otrzymywanej na drodze biotechnologicznej, jak również producentem form gotowych leczniczych produktów insulinowych przeznaczonych dla pacjentów. Prowadzi również działalność badawczo-rozwojową. W ostatnich latach została wdrożona procedura Transferu Technologii oraz został utworzony Scale Down Model produkcji substancji aktywnej. Działania te umożliwiają w relatywnie krótkim czasie zweryfikowanie technologii produkcyjnych w oparciu o proces biotechnologiczny, z wykorzystaniem różnych mikroorganizmów. Dalej, po weryfikacji technologii, proces jest skalowany do linii produkcyjnej i wdrażany, w oparciu o zasady Quality by Design.

Celem Grupy Kapitałowej Bioton S.A. jest osiągnięcie statusu preferowanego dostawcy kompletnych rozwiązań diabetologicznych wśród pacjentów, lekarzy oraz społeczności diabetologicznej. W tym celu wykwalifikowani specjaliści stale rozwijają i doskonalą technologie produkcji, odpowiadając tym samym na bieżące potrzeby pacjentów i rynku. Połączenie silnych kompetencji i wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej umożliwia kompletny transfer opracowanej technologii do celów komercyjnych.

Fundamenty działalności Bioton S.A. i Grupy Kapitałowej:

Każdego dnia budujemy nasz globalny sukces wzmacniając naszą ekspertyzę diabetologiczną i biotechnologiczną. Każdego dnia zwiększamy naszą perfekcję operacyjną poprzez otwartość umysłów, nastawienie na cel oraz działanie zespołowe.

Realizując cele i uwzględniając fundamenty działalności, Grupa Kapitałowa Bioton S.A. troszczy się o jakość zdrowia i życia chorych poprzez wytwarzanie substancji farmaceutycznych najwyższej jakości, bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych, produktów oraz wyrobów medycznych, a także suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w skład Grupy wchodziły następujące aktywnie działające Spółki:

- Bioton S.A.;
- Bioton Marketing Agency Sp. z o.o.;
- Biolek Sp. z o.o.;
- Bioton (International) GmbH.

Kluczowymi spółkami w ramach Grupy są spółki polskie. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest Bioton S.A. – spółka odpowiedzialna za produkcję rekombinowanej insuliny ludzkiej (substancji aktywnej), jak również form gotowych leczniczych produktów insulinowych, sprzedaż wyrobów gotowych, towarów i usług zarówno poprzez własną hurtownię farmaceutyczną, jak i inne hurtownie farmaceutyczne i apteki na rynku polskim oraz dystrybucję zagraniczną, na podstawie umów współpracy i umów sprzedaży zawieranych z zagranicznymi i krajowymi partnerami. Bioton S.A. posiada nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiające prace naukowe i ciągły rozwój produktów. Za działalność marketingową Grupy na rynku polskim odpowiada Bioton Marketing Agency Sp. z o.o. (BMA). Natomiast Biolek Sp. z o.o., korzystając z zaplecza badawczego Grupy, specjalizuje się w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla pacjentów z chorobami układu pokarmowego.

W ostatnich latach model biznesowy Grupy Kapitałowej Bioton S.A. uległ uproszczeniu, skupionym na budowie zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej oraz koncentracji na kluczowych projektach związanych z wprowadzeniem na rynek analogu insuliny oraz innych leków lub wyrobów medycznych w obszarze głównie diabetologii, kardiologii i onkologii. Rok 2024 nie

przyniósł istotnych zmian w modelu biznesowym działania Grupy czy łańcuchu dostaw, jednakże pewne zaburzenia i ryzyka pojawiały się ze względu na sytuację geopolityczną związaną z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Historia

Bioton S.A. rozpoczął działalność w czerwcu 1993 roku od zakupu surowców do produkcji cefalosporyn iniekcyjnych i sprzedaży ich form farmaceutycznych. Od tego momentu Grupa Bioton S.A. rozwija się bardzo dynamicznie, wprowadzając innowacyjne produkty oraz wchodząc na nowe rynki. Do najważniejszych „kamieni milowych” w rozwoju Grupy zaliczamy:

- 1999, czerwiec – uzyskanie przez Zakład Produkcyjny Nr 1 certyfikatu Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP).
- 1999, grudzień – finalizacja procesu rejestracyjnego w Polsce dla 17 produktów z serii Gensulin.
- 2001, styczeń – przejęcie IBATECH Sp. z o.o. w Macierzyszu i przekształcenie w Zakład Biotechnologii (produkcja substancji aktywnej), uzyskanie przez Zakład Biotechnologii certyfikatu Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP).
- 2001, maj – rozpoczęcie przez Bioton Sp. z o.o. sprzedaży insuliny ludzkiej w Polsce.
- 2004, sierpień – przekształcenie Bioton Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Bioton S.A., pierwsze notowanie akcji Bioton S.A. na GPW w Warszawie nastąpiło 31 marca 2005 roku – Bioton S.A. została pierwszą spółką biotechnologiczną notowaną na polskiej giełdzie.
- Lata 2004 – 2011 – ekspansja na rynki międzynarodowe poprzez akwizycje i podpisywanie umów dystrybucyjnych, w tym w Chinach.
- 2011 – zwiększenie sprzedaży własnej insuliny na rynku w Polsce oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów związanych z terapią cukrzycy.
- Lata 2011 – 2014 – dalszy rozwój portfolio leków generycznych oraz wyrobów medycznych związanych z terapią cukrzycy (umowy z MSD).
- 2015 – 2016 – uzyskanie Certyfikatu EC zgodnego z Dyrektywą 93/42/EEC dla automatycznego wstrzykiwacza insuliny GensuPen Improve oraz Certyfikatu dla Systemu Zrządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 13485:2012 oraz rozszerzenie działalności w zakresie wytwarzania automatycznych wstrzykiwaczy insuliny o wyrób GensuPen2.
- 2018 – wprowadzenie glukometru GensuCare – jest to jeden z najnowocześniejszych na świecie glukometrów, umożliwiający .in.. integrację ze smartfonem użytkownika oraz możliwość monitorowania pomiarów przez opiekunów.
- 2018, marzec – podpisanie 15-letniej umowy z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. globalnej dystrybucji sprzedaży i marketingu produktów Bioton.
- 2018, maj – sprzedaż akcji SciGen Ltd. w ramach umowy inwestycyjnej z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd.
- 2018 – uzyskanie Certyfikatu dla Systemu Zrządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 13485:2016.
- 2019 – nawiązanie współpracy z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. w zakresie rozwoju i komercjalizacji analogów insuliny, a także ich globalnej dystrybucji. Umowa zapewnia finansowanie całego projektu, tj. pokrycie kosztów związanych z zakupem i instalacją sprzętu potrzebnego do realizacji każdego etapu umowy, a także zakupem surowców i substancji pomocniczych niezbędnych do wytworzenia produktów.
- 2020, październik – zmiana umowy o współpracę zawartej z Copernicus Sp. z o.o. wobec sfinalizowania przez Financiere N Nemera transakcji nabycia udziałów Copernicus Sp. z o.o.
- 2020 – 2023 – rozwój produktów z linii gastrologicznej na rynku polskim oraz międzynarodowym w ramach spółki Biolek Sp. z o.o. (rozwój marek INTESTA, INTESTA MAX, ENERGAST, INTESTA BIOM, INTESTA TEMPO) oraz kolejne produkty wprowadzone w 2024 roku.
- 2022 – 2023 – wprowadzenie nowego produktu w leczeniu cukrzycy na rynek Polski – Sitaglipiny oraz wprowadzenie kolejnego leku Combodiab.
- 2024 – wprowadzenie na rynek dwóch produktów z obszaru gastroenterologii pod marką INTESTA: INTESTA PYLOSTAT oraz LAXIBIOM. Najważniejszym wydarzeniem w minionym roku było wdrożenie wyrobu medycznego - systemu ciągłego monitorowania glikemii – CGMs – I- Sense, CareSense AIR.
- 2025 – lata kolejne – Spółka planuje wdrożenia kolejnych leków z obszaru diabetologii, kontynuację rozwoju produktów gastrologicznych na bazie linii produktowej Intesta oraz poszerzenie portfolio o leki z obszaru kardiologii zgodnie ze strategią opisaną w pkt 19 powyżej.

Innowacyjność

Tym, co wyróżnia Bioton S.A. i Grupę Kapitałową Bioton S.A. na tle konkurencji jest niewątpliwie zorientowanie na innowacje i rozwój. W związku z tym wiele wysiłku ukierunkowano na poszukiwanie szans w różnorodnych projektach naukowo-badawczych. Dotychczasowe doświadczenia, potencjał specjalistów oraz konsekwentna realizacja długofalowej strategii inwestycyjnej, stworzyły środowisko otwarte na nowe obszary działania, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do poprawy jakości zdrowia i życia pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne.

Bioton S.A. i Grupa Kapitałowa posiada nowoczesne, zaawansowane technologicznie zaplecze badawczo-rozwojowe, w którym zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści prowadzący badania nad produktami biotechnologicznymi i rozwojem nowych form leków oraz realizujący program badawczy w następujących dziedzinach:

- Biotechnologia: celem badania procesów wytwarzania, izolowania i modyfikacji białek o działaniu biologicznym jest optymalizacja doboru metod obróbki rekombinowanych substancji białkowych i ich wytwarzania.

- Wytwarzanie formy gotowej: Celem jest zwiększenie skali produkcyjnej umożliwiającej zmniejszenie kosztów wytwarzania i zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy a także opracowanie procesu wytwarzania produktów gotowych analogowych form insuliny.

Jak wskazano, została wdrożona procedura Transferu Technologii oraz został utworzony Scale Down Model produkcji substancji aktywnej. Działania te umożliwiają w relatywnie krótkim czasie zweryfikowanie technologii produkcyjnych w oparciu o proces biotechnologiczny, z wykorzystaniem różnych mikroorganizmów. Dalej, po weryfikacji technologii, proces jest skalowany do linii produkcyjnej i wdrażany, w oparciu o zasady Quality by Design. Spółka skupia swoje działania również na oferowaniu szeregu usług z zakresu działalności kontraktowej produkcji (CMO) oraz działalności rozwojowej innych produktów związanych z terapią leczenia cukrzycy w naszych fabrykach (CDMO).

Chcąc pozostać konkurencyjnym, Kierownictwo Grupy nieustannie prowadzi działania mające na celu poszerzenie obecnej oferty produktowej. Realizowane projekty z zakresu stworzenia nowoczesnej linii technologicznej, opartej na unikatowych i nowatorskich rozwiązaniach, przeznaczonej do wytwarzania substancji czynnych z grupy analogów insuliny, są efektem takiej strategii. Rezultatem prowadzonego przedsięwzięcia będzie powstanie pierwszej instalacji do produkcji analogów insuliny w Polsce, wprowadzenie na rynek analogów insuliny, przy zachowaniu najwyższych, światowych parametrów terapeutycznych produktu oraz lepszy dostęp dla pacjentów do najnowocześniejszych terapii przeciwcukrzycowych.

Skala działalności organizacji

Grupa posiada dwa zakłady produkcyjne: Zakład Produkcyjny Nr 1 zajmujący się produkcją form gotowych oraz Zakład Biotechnologii wytwarzający substancję aktywną. Oba zakłady znajdują się na terenie spółki dominującej w Macierzy. W 2024 roku Spółka Bioton S.A. dostarczyła 9,0 mln opakowań produktów (w tym ponad 8,9 mln Gensulin i 151 tysięcy wstrzykiwaczy i glukometrów), dzięki czemu wygenerowane przychody netto ze sprzedaży (wliczając przychody z Usług) Spółki osiągnęły wartość 214,0 mln PLN. Po wyłączeniu wzajemnych przychodów, Grupa Kapitałowa Bioton S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 207,7 mln PLN. Największymi rynkami zbytu produktów Grupy w 2024 roku były: Polska (44,1% przychodów), Malezja (10,4%), Wietnam (10,2% przychodu), a na koniec 2024 roku Grupa Kapitałowa Bioton S.A. zatrudniała 364 osób.

Przyjęty model biznesowy pozwala na osiąganie satysfakcjonujących wyników finansowych i niefinansowych oraz na skuteczną realizację celów strategicznych, wynikających z misji Grupy.

Skarb Państwa posiada udziały w strukturze własnościowej Bioton S.A. : PKO BP SA– 1,18%.

31.3. Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w Bioton S.A. i Grupie Kapitałowej Bioton S.A. jest integralną częścią efektywnego zarządzania organizacją. Analiza czynników ryzyka obejmuje wszystkie obszary działalności, w tym aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Przyjęta praktyka w obszarze zarządzania ryzykiem obejmuje następujące elementy:

- identyfikacja ryzyka;
- analiza ryzyka;
- ocena ryzyka;
- postępowanie z ryzykiem;
- monitorowanie i przegląd ryzyka.

W organizacji zidentyfikowane zostały kluczowe ryzyka, które podlegają analizie i ocenie. Dla każdego z nich zdefiniowane zostały działania ograniczające ryzyko na wypadek ich materializacji. Opracowano również zestaw działań, które zabezpieczają Grupę w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (zarządzanie kryzysowe).

Zgodnie z przyjętą metodyką każde ryzyko zawiera:

- opis zidentyfikowanych zagrożeń mających zarówno pośredni jak i bezpośredni wpływ na dane ryzyko;
- opis mechanizmów zabezpieczających mających na celu ograniczenie zidentyfikowanego ryzyka;
- przypisanie roli właściciela ryzyka – osoba odpowiedzialna m.in. za monitoring oraz cykliczny przegląd ryzyka.

Takie podejście umożliwia określenie akceptowalnego poziomu ryzyka, które Spółki należące do Grupy Kapitałowej Bioton S.A. są w stanie podjąć aby w sposób efektywny wykonywać kluczowe zadania biznesowe. W związku z tym, iż proces zarządzania ryzykiem jest procesem ciągłym, dokłada się wszelkich starań aby zarówno ryzyka, jak również mechanizmy kontrolne zabezpieczające przed ich wystąpieniem podlegały regularnym przeglądom.

- W Spółce wdrożona jest Polityka Bezpieczeństwa i Zgodności, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności w pełnym zakresie, w tym w szczególności: zapewnienie procesu identyfikacji i ograniczania niekorzystnych zjawisk/zdarzeń w sferze bezpieczeństwa ludzi i procesów biznesowych oraz obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki, w tym także wizerunkowych,
- określenie obowiązków dla kadry i pracowników koordynujących działania w zakresie doskonalenia poziomu bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności,
- określenie podstawowych zasad identyfikacji, ograniczania i monitorowania braku odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności.

Za główne czynniki mające wpływ na poziom bezpieczeństwa Zarząd Spółki uznaje:

- bezpieczeństwo warunków pracy i nadzór nad ich zapewnieniem,
- zapewnienie poszanowania norm prawnych, etycznych i wewnętrznych standardów działania,
- bezpieczeństwo informacji,
- zdarzenia nadzwyczajne: awarie, katastrofy klęski żywiołowe,
- procesy zlecone na zewnątrz (outsourcing).

Dla Bioton S.A. – spółki dominującej i zarazem jednostki najbardziej narażonej na ryzyko spośród spółek Grupy, z uwagi na jej rozmiar i charakter, opracowano Katalog typowych potencjalnych zagrożeń w poszczególnych kategoriach, który prezentuje możliwości mogące mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki.

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń (odnoszących się bezpośrednio do sytuacji finansowej) na jakie narażona jest Grupa, znajduje się we wcześniejszych rozdziałach Sprawozdania Zarządu Bioton S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bioton S.A.

Do kluczowych ryzyk i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością i równocześnie mającymi wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju zalicza się m.in. takie ryzyka jak:

- ryzyko warunków zatrudnienia;
- ryzyko naruszeń praw pracowniczych;
- ryzyko zapewnienia ciągłości działania;
- ryzyko braku zgodności z wymaganiami prawnymi, dobrymi praktykami i regulacjami wewnętrznymi;
- ryzyko nadużyć;
- ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych, interakcji z innymi lekami lub braków jakościowych;
- ryzyko związane z wystąpieniem awarii przemysłowej: wybuch, rozszczelnienie instalacji chemicznej;
- ryzyko długotrwałej suszy, utrata dostępu do wody;
- ryzyko zaostreżenia regulacji związanych z ochroną środowiska, w tym wytwarzaniem odpadów i odprowadzaniem ścieków oczyszczonych;
- ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Podstawowe zasady i normy postępowania w zakresie wyżej wymienionych ryzyk, w tym bezpieczeństwo warunków pracy i nadzór nad ich zapewnieniem, poszanowanie norm prawnych, etycznych i wewnętrznych standardów działania, bezpieczeństwo informacji, reagowanie na zdarzenia nadzwyczajne (awarie, katastrofy, klęski żywiołowe) oraz procesy zlecone na zewnątrz (outsourcing) zostały opisane i wdrożone w ramach Polityki Bezpieczeństwa i Zgodności, a także w pozostałych politykach i procedurach takich jak *Polityka przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz konfliktom interesów*, *Polityka Compliance*, *Kodeks Etyki*, *Procedura Anonimowego zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości oraz ochrony Sygnalistów w Grupie Kapitałowej Bioton*, *Polityka Dobrych Praktyk Marketingowych Bioton* opisanych w dalszych częściach Oświadczenia.

31.4. Zarządzanie etyką

W trosce o przejrzystość działań Spółki oraz podkreślenie, iż działania etyczne mają fundamentalne znaczenie w działalności Bioton S.A. i Grupy Kapitałowej Bioton S.A. wprowadzono Kodeks Etyki. Stanowi on formalne podsumowanie standardów postępowania, jakich oczekuje się od wszystkich pracowników Spółki i zawiera kluczowe jej wartości.

Kodeks Etyki Bioton S.A. opisuje:

- cel i fundamenty organizacji;
- zobowiązania wobec klientów i partnerów handlowych;
- zobowiązania wobec pracowników;
- zobowiązania wobec Spółki;
- zobowiązania względem środowiska;
- zaangażowanie społeczne;
- dbałość o bezpieczeństwo produktów i konsumentów;
- ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych.

Każdy nowy pracownik Bioton S.A. i Grupy Kapitałowej ma obowiązek zapoznać się z treścią Kodeksu. Dokument jest także dostępny dla pracowników w postaci elektronicznej, jak i w tradycyjnej formie.

Wyrazem poszanowania etyki w biznesie są także zasady opisane w *Polityce Dobrych Praktyk Marketingowych Bioton*, które odnoszą się przede wszystkim do aktywności Bioton Marketing Agency Sp. z o.o. (BMA) – spółki zależnej, odpowiedzialnej za działania marketingowe. Dokument ten w sposób bardzo szczegółowy opisuje wymogi prawa oraz zasady etyki postępowania w ramach prowadzonych aktywności o charakterze reklamowym, promocyjnym, edukacyjnym i wizerunkowym w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i kosmetyków. Obowiązek przestrzegania zapisów Polityki spoczywa na wszystkich pracownikach BMA oraz wszystkich innych osobach zaangażowanych w prowadzenie działań marketingowych.

W 2024 roku nie odnotowano przypadków wycofań, czy też uwag Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) w stosunku do informacji marketingowych o produktach Bioton S.A. w Polsce.

31.5. Polityki i procedury z zakresu społecznej odpowiedzialności, ich wyniki oraz kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

31.5.1. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień pracowniczych

Procesy rekrutacyjne odbywają się w oparciu o zatwierdzony plan zatrudnienia na dany rok. Nowi pracownicy w pierwszym kroku są poszukiwani wewnątrz organizacji. W przypadku braku osoby o wymaganych kompetencjach i umiejętnościach podejmowana jest decyzja o uruchomieniu rekrutacji zewnętrznej.

Dokładane są wszelkie starania, aby tworzone środowisko pracy, było miejscem, w którym cenione są różnice między pracownikami, takie jak płeć, wiek, kultura i styl życia, zgodnie z obowiązującymi na rynku standardami w zakresie Diversity & Inclusion. Unikalne umiejętności i doświadczenie, które posiadają pracownicy, skutkują większą kreatywnością i innowacyjnością, co z kolei przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb rynku i poprawę wyników biznesowych. Kwestie dotyczące polityki różnorodności w Grupie Bioton S.A. znajdują formalne odzwierciedlenie w Kodeksie Etyki oraz Polityce Compliance obowiązujących w Grupie.

Grupa Kapitałowa dokłada wszelkich starań, aby władze Spółki i jej kluczowi menedżerowie byli zróżnicowani ze względu na płeć, kierunek wykształcenia, wiek i doświadczenie zawodowe. Proces wyboru osób na stanowiska zarządcze oraz kierownicze uwzględnia m.in. takie elementy jak: adekwatne wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kompetencje. Kandydaci nie są dyskwalifikowani ze względu na płeć czy też wiek.

Na koniec 2024 roku Grupa zatrudniała 364 osób.

Poniżej zaprezentowano dane o stanie zatrudnienia w Bioton S.A., Bioton Marketing Agency Sp. z o.o. (BMA), oraz Grupie Kapitałowej według płci, wieku, rodzaju umowy o pracę i typie zatrudnienia. Dane dotyczące Spółki zależnej Biolek Sp. z o.o. zostały pominięte, ponieważ na dzień 31.12.2024 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.

	Płeć	BIOTON S.A.		BMA Sp. z o.o.		GK BIOTON		Zmiana 2024 vs 2023
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Liczba pracowników zatrudnionych (umowa o pracę) na koniec 2023/2024 roku	Kobiety	166	175	32	33	198	208	-10
	Mężczyźni	152	137	14	14	166	151	15
	Suma	318	312	46	47	364	359	5

Dane w podziale na rodzaj umowy o pracę oraz typ zatrudnienia za rok 2023-2024 przedstawiają się następująco:

Łączna liczba pracowników według rodzaju umowy o pracę i w podziale na płeć (Grupa BIOTON)								
Liczba pracowników zatrudnionych (umowa o pracę) na:	Płeć	BIOTON S.A.		BMA Sp. z o.o.		GK BIOTON		Zmiana 2024 vs 2023
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	
czas nieokreślony	Kobiety	150	162	28	29	178	191	-13
	Mężczyźni	131	129	13	14	144	143	1
	Suma	281	291	41	43	322	334	-12
czas określony	Kobiety	13	11	3	4	16	15	1
	Mężczyźni	21	7	1	0	22	7	15
	Suma	34	18	4	4	38	22	16
czas określony w celu zastępstwa	Kobiety	3	2	1	0	4	2	2
	Mężczyźni	0	1	0	0	0	1	-1
	Suma	3	3	1	0	4	3	1
SUMA	Kobiety	166	175	32	33	198	208	-10
	Mężczyźni	152	137	14	14	166	151	15
	Suma	318	312	46	47	364	359	5

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i w podziale na płeć (Grupa BIOTON)								
Liczba pracowników zatrudnionych (umowa o pracę) na:	Płeć	BIOTON S.A.		BMA Sp. z o.o.		GK BIOTON		Zmiana 2024 vs 2023
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	
pełny etat	Kobiety	164	172	32	33	196	205	-9
	Mężczyźni	151	136	14	14	165	150	15
	Suma	315	308	46	47	361	355	6
część etatu	Kobiety	2	3	0	0	2	3	-1
	Mężczyźni	1	1	0	0	1	1	0
	Suma	3	4	0	0	3	4	-1
SUMA	Kobiety	166	175	32	33	198	208	-10
	Mężczyźni	152	137	14	14	166	151	15
	Suma	318	312	46	47	364	359	5

Poniżej zaprezentowano dane dotyczące zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe i płeć:

Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe i płeć (Grupa BIOTON)						
			Liczba odejść pracowników	Wskaźnik rotacji pracowników*	Liczba nowo zatrudnionych pracowników	Wskaźnik zatrudnienia**
2024	Kobiety	poniżej 30	5	36%	8	57%
		od 30 do 50	23	17%	16	12%
		powyżej 51	8	16%	2	4%
	Mężczyźni	poniżej 30	4	24%	10	59%
		od 30 do 50	12	11%	18	17%
		powyżej 51	1	2%	3	7%
2023	Kobiety	poniżej 30	1	10%	8	80%
		od 30 do 50	19	13%	19	14%
		powyżej 51	6	10%	6	10%
	Mężczyźni	poniżej 30	5	45%	4	36%
		od 30 do 50	14	13%	13	13%
		powyżej 51	5	12%	3	7%

*Liczba odejść pracowników w danej kategorii wg płci / liczba wszystkich pracowników w danej kategorii wg płci na dzień 31.12.2024 r.

**Liczba zatrudnionych pracowników w danej kategorii wg płci / liczba wszystkich pracowników w danej kategorii wg płci na dzień 31.12.2024 r.

W tym dla jednostki dominującej Bioton S.A.:

Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe i płeć (BIOTON S.A.)						
			Liczba odejść pracowników	Wskaźnik rotacji pracowników*	Liczba nowo zatrudnionych pracowników	Wskaźnik zatrudnienia*
2024	Kobiety	poniżej 30	5	36%	8	57%
		od 30 do 50	18	18%	11	11%
		powyżej 51	7	15%	2	4%
	Mężczyźni	poniżej 30	4	24%	10	59%
		od 30 do 50	11	12%	17	18%
		powyżej 51	0	0%	3	7%
2023	Kobiety	poniżej 30	1	10%	8	80%
		od 30 do 50	12	10%	13	12%
		powyżej 51	6	11%	5	9%
	Mężczyźni	poniżej 30	5	45%	4	36%
		od 30 do 50	12	13%	9	10%
		powyżej 51	4	10%	3	8%

*Liczba odejść pracowników w danej kategorii wg płci / liczba wszystkich pracowników w danej kategorii wg płci na dzień 31.12.2024 r.

**Liczba zatrudnionych pracowników w danej kategorii wg płci / liczba wszystkich pracowników w danej kategorii wg płci na dzień 31.12.2024 r.

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy zapoznaje się z Regulaminem Pracy, w którym określone zostały obowiązki pracodawcy oraz obowiązki i prawa pracowników. Nowo zatrudnieni pracownicy zobowiązani są do przejścia szeregu szkoleń, mających na celu zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na stanowisku pracy, politykami i procedurami, m.in. z zakresu praw człowieka, jak również dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. Przeprowadzany jest również szczegółowy instruktaż stanowiskowy, którego celem jest m.in. przekazanie pracownikowi informacji o niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynnikach występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu.

Będąc rzetelnym pracodawcą Spółki wchodzące w skład Grupy Bioton S.A. oferują zatrudnienie na umowę o pracę. Ponadto, pracownikom zapewniany jest szereg dodatkowych świadczeń dostosowanych do standardów lokalnych, takich jak dodatkowe ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny, czy karta sportowa. O ciągłym doskonaleniu struktury wynagrodzeń w Grupie może świadczyć zakres zmian wprowadzonych w 2024 polegających na regulacji wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w całej Grupie Bioton S.A. Jako firma, dla której troska o zdrowie ludzi jest priorytetem, oferujemy atrakcyjny pakiet medyczny. Bioton S.A. i Grupa Kapitałowa Bioton oferuje swoim pracownikom możliwość ubezpieczenia w międzynarodowym programie zdrowotnym Global Doctors, które pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych do 2 mln EUR na całym świecie. Odpowiadając na potrzeby swoich pracowników, Grupa Bioton uruchomiła także „Pakiet Senior”, czyli pakiet medyczny, z którego mogą skorzystać także bliscy pracowników do 85. roku życia. Pracownicy mogą również korzystać z Kafeterii Benefitowej, w ramach której mają możliwość wykorzystania przyznanych środków z ZFŚS oraz środków własnych na oferty partnerów. W trosce o zdrowie i kondycję pracowników, mają oni również do wyboru w Kafeterii karty sportowe. Od 2019 r. pracownicy mogą przystąpić do Pracowniczych Planów Emerytalnych, zorganizowanej przez Grupę dodatkowej formy oszczędzania na emeryturę pracowników.

Kierownictwo Bioton uważa, iż klucz do biznesowego sukcesu leży w dialogu z pracownikami, dlatego ma on charakter cykliczny i odbywa się na wszystkich szczeblach firmowej społeczności. Pracownicy regularnie zapoznawani są z informacjami na temat strategii i wyników firmy podczas ogólnofirmowych spotkań na żywo, w trakcie których zespół zarządzający odpowiada również na pytania pracowników. Dyrektor HR i Komunikacji oraz HR Biznes Partner systematycznie spotyka się z Przedstawicielami Pracowników w celu przedstawienia spraw bieżących pracowników oraz aby wspólnie wypracować optymalne rozwiązania.

Organizacja dokłada starań, aby zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery, dlatego oferuje pracownikom możliwość realizacji szkoleń ogólnorozwojowych, kursów certyfikujących i specjalistycznych, np. w dziedzinie biotechnologii czy dofinansowanie studiów doktoranckich. Pracownicy mogą także zgłosić swój pomysł na realizację ciekawych projektów zawodowych.

Podejmowane decyzje niekiedy wymagają zdecydowanych kroków, niezbędnych do osiągnięcia postawionych celów. Rozumiejąc trudną sytuację osób zwalnianych decyzją pracodawcy niewynikającą z winy pracownika, pracodawca przewiduje możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia, w zakresie uzależnionym od stażu pracy i zajmowanego stanowiska, dzięki czemu oferuje pracownikowi dodatkowy czas na dostosowanie się do zmiany. W przypadku osób w wieku przedemerytalnym stosowany jest okres ochronny, a samo przejście na emeryturę wiąże się z przyznaniem dodatkowego wynagrodzenia. W geście uznania dla pracowników przewidziane są dodatkowe, ponad ustawowe świadczenia regulowane wewnętrznymi procedurami Grupy.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Priorytetem w codziennej działalności operacyjnej organizacji jest utrzymanie wysokiego standardu warunków pracy, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników.

Jest to szczególnie istotne w przypadku spółek produkcyjnych, w których pracownicy narażeni są na podwyższone ryzyko w związku z danym stanowiskiem pracy. W związku z tym obszar ten jest bardzo szczegółowo uregulowany w *Polityce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy*, jak również podejmowane są systematyczne działania w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. poprzez:

- Szkolenia w dziedzinie BHP, mające na celu podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników (działania edukacyjne);
- Dążenie do ciągłej poprawy warunków pracy i doskonalenia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa – skuteczne wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych;
- Bieżącą identyfikację i wypełnianie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia;
- Prewencyjne akcje informacyjne i konsultacyjne dotyczące możliwych zagrożeń i związanych z nimi ryzyk wśród pracowników firmy oraz pracowników zewnętrznych.

Głównym celem organizacji w tym obszarze jest osiągnięcie zerowego wskaźnika wypadkowości i występowania chorób zawodowych. Umożliwiają to cykliczny monitoring i identyfikacja zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także działania podjęte na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym również w odniesieniu do pracowników firm zewnętrznych realizujących prace na terenie zakładu.

Liczba wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych, chorób zawodowych oraz dni niezdolności do pracy wśród pracowników Grupy BIOTON S.A.						
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Liczba wypadków śmiertelnych	0	0	0	0	0	0
<i>Kobiety</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Mężczyźni</i>	0	0	0	0	0	0
Liczba wypadków przy pracy ogółem	2	3	2	0	4	3
<i>Kobiety</i>	1	2	0	0	1	2
<i>Mężczyźni</i>	1	1	2	0	3	1
Wskaźnik częstotliwości wypadków*	6,29	9,6	43	0	11	8,2
<i>Kobiety</i>	3,14	6,4	0	0	2,7	5,6
<i>Mężczyźni</i>	3,14	3,2	43	0	8,2	2,8
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy	174	98	18	0	192	98
<i>Kobiety</i>	0	58	0	0	0	58
<i>Mężczyźni</i>	174	40	18	0	192	40
Wskaźnik ciężkości wypadków**	87	33	9	0	48	33
<i>Kobiety</i>	0	29	0	0	0	29
<i>Mężczyźni</i>	174	40	9	0	64	40
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych	0	0	0	0	0	0
<i>Kobiety</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Mężczyźni</i>	0	0	0	0	0	0

* Liczba wypadków ogółem / zatrudnienie * 1000.

** Liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku / liczba wypadków.

W 2024 roku odnotowano jedynie lekkie wypadki indywidualne, dotyczyły głównie stłuczeń. Nie odnotowano wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych. W 2024 r. nie odnotowano chorób zawodowych wśród pracowników. Nie zarejestrowano także wypadków przy pracy pracowników podwykonawców pracujących na terenie zakładu Grupy Bioton.

Główne zagrożenia zidentyfikowane jako mogące powodować wypadki ciężkie wśród pracowników lub pracowników podwykonawców pracujących na terenie zakładu to oparzenia chemiczne, oparzenia termiczne gorącą wodą lub parą, porażenie prądem elektrycznym.

Z uwagi na charakter działalności Bioton S.A. i Grupy Kapitałowej, Polityka BHP jest dostosowywana do zmian w środowisku pracy. Wszelkie wypadki, do których doszło w trakcie realizacji zadań pracowniczych są zgłaszane przez przełożonych do Głównego Specjalisty ds. BHP, który sporządza dokumentację powypadkową po analizie okoliczności i przyczyn wypadku przez Zespół Powypadkowy. W skład Zespołu Powypadkowego wchodzi: Główny Specjalista ds. BHP i Przedstawiciel Załogi. Po każdym wypadku przeprowadzana jest analiza mająca na celu ocenę wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń, które zapobiegałyby podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z odpowiednią polityką regulującą ten obszar przekazywane są pracownikom podczas szkoleń wstępnych – każdy pracownik musi przejść takie szkolenie przed rozpoczęciem wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Ponadto w przypadku wdrożenia lub aktualizacji procedury z obszaru bezpieczeństwa wymagane jest zorganizowanie szkolenia dla pracowników, których zasady te będą obowiązywały. Dodatkowo, co najmniej raz do roku organizowane są szkolenia dla kadry kierowniczej, mające na celu omówienie i kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, a także uświadomienie konsekwencji tolerowania nieprawidłowych zachowań oraz metod pracy przez pracowników. W przypadku korzystania z usług firm zewnętrznych, ich pracownicy przed przystąpieniem do pracy są informowani m.in. o ogólnych zasadach bezpieczeństwa (uregulowanych w Polityce BHP), wytycznych odnośnie ochrony środowiska (zawartych w Polityce środowiskowej) oraz potencjalnych zagrożeniach i sytuacjach awaryjnych.

Bezpieczeństwo informacji

Podstawą systemu kontroli wewnętrznej nad środowiskiem informatycznym jest *Polityka Bezpieczeństwa i Zgodności oraz dedykowana procedura Zarządzanie dostępem do infrastruktury IT* określająca standardy, zasady i wymagania dotyczące obszaru bezpieczeństwa środowiska informatycznego, w tym m.in.:

- zasady bezpieczeństwa;
- bezpieczeństwo zasobów informatycznych;
- bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
- bezpieczeństwo formalno-prawne.

Do tworzenia i rozwijania zasad bezpieczeństwa informacji wykorzystywane są obowiązujące w tym zakresie normy z grupy ISO 27000, standardy branżowe oraz doświadczenia płynące ze sprawdzonych rozwiązań praktycznych.

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych, którymi kieruje się Bioton S.A. i Grupa Kapitałowa Bioton zostały określone w:

- 1) *Polityce ochrony danych osobowych* opisującej zasady ochrony danych osobowych, procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz zasady zarządzania zasobami informatycznymi;
- 2) *Polityce prywatności* udostępnionej na stronie internetowej Spółki;
- 3) *Polityce privacy by design and by default* dotyczącej obowiązków uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default), o których mowa w art. 25 RODO;
- 4) *Procedurze zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych* w zakresie postępowania osób przetwarzających dane osobowe z upoważnienia administratora (użytkowników końcowych) w razie wykrycia możliwości naruszenia ochrony danych osobowych.
- 5) *Polityce zarządzania incydentem ochrony danych osobowych*, która stanowi:
 - a) realizację obowiązku zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych (art. 33 ust. 1 i 2 RODO),
 - b) realizację obowiązku zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 ust. 1 RODO),
 - c) wdrożenie środków planowanych w celu zaradzenia naruszeniu.
- 6) *Procedurze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz powierzenia danych podmiotowi spoza EOG*, która ma celu zapewnienie, że przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych odbywa się na podstawie i w granicach RODO.

Powyższe akty wewnętrzne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nakładającymi obowiązek ochrony określonych rodzajów informacji, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż wszyscy pracownicy są zobligowani do przejścia dedykowanego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w formie online. Co więcej pracownicy podpisują oświadczenie potwierdzające, iż zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z przepisami RODO, obowiązującą w organizacji dokumentacją ochrony danych osobowych oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych przez użytkownika końcowego.

W raportowanym okresie nie zostały ujawnione żadne naruszenia ochrony danych osobowych, które wymagałyby zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z wymogami RODO.

31.5.2. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień poszanowania praw człowieka

Bioton S.A. oraz Grupa Kapitałowa dokładają należytej staranności aby zapewnić równe traktowanie we wszystkich obszarach działalności, kierując się zasadą, że własne interesy nie mogą stać w sprzeczności z dobrymi praktykami społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego wszelkie działania i cele biznesowe realizowane są z uwzględnieniem następujących wartości:

- dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług;
- zaufanie i zadowolenie klienta;
- poszanowanie i życzliwość dla wszystkich klientów;
- odpowiedzialność wobec interesariuszy i otoczenia biznesowego;
- warunki zatrudnienia;
- rozwój pracowników;

- poszanowanie pracowników;
- promocja pracy zespołowej.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

Grupie Bioton zależy na stworzeniu odpowiedniej organizacji pracy o wysokiej kulturze rozwiązywania konfliktów. W tym celu pracodawca stworzył odpowiednie procedury by zapobiegać mobbingowi i dyskryminacji. Zapobieganie oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w Bioton S.A. jest realizowane w następujących trzech obszarach:

- przepisach wewnętrznych obowiązujących w Spółce;
- praktyce zarządzania;
- etyce i kulturze organizacji pracy.

Kwestia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Bioton S.A. została uregulowana w Polityce antymobbingowej i przeciwdziałania dyskryminacji, w której określono sposób, w jaki należy raportować przypadki dyskryminacji lub mobbingu, jak również informacje na temat działań, które mogą zostać zastosowane w przypadku uznania skargi za zasadną (np. przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy, karę porządkową, naganę czy też rozwiązanie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia). Jest to polityka wspólna dla kluczowych spółek Grupy, tzn. spółek polskich. Z uwagi na odmienny charakter działalności, a także inne otoczenie prawne, pozostałe spółki zależne nie zostały objęte powyższą polityką.

Regulacje te przedstawione zostały wszystkim nowym pracownikom podczas szkolenia wstępnego przeprowadzonego w formie online. Każdy z pracowników miał obowiązek elektronicznego potwierdzenia odbycia szkolenia. Ponadto każdy z nowych pracowników był zobowiązany do zapoznania się z Polityką antymobbingową i przeciwdziałania dyskryminacji, zawartej w Regulaminie Pracy oraz poświadczenia zapoznania się z ww. Polityką poprzez podpisanie oświadczenia.

W trakcie roku 2024 zostało również przeprowadzone okresowe szkolenia odświeżające wiedzę pracowników z tego obszaru i komunikujące zmiany, jakie zaszły w zakresie mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w miejscu pracy. Szkolenie w formie online skierowane zostało do wszystkich pracowników i każdy pracownik miał obowiązek elektronicznego potwierdzenia odbycia szkolenia.

W 2024 roku nie odnotowano formalnych zgłoszeń przypadków dyskryminacji, wymaganych na podstawie Polityki antymobbingowej i przeciwdziałania dyskryminacji, ani formalnych skarg dotyczących wpływu na poszanowanie praw człowieka w ramach formalnych mechanizmów, pozwalających na złożenie skargi.

31.5.3. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień przeciwdziałania korupcji

Polityka Antykorupcyjna

Bioton S.A. jako Spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w celu skutecznej ochrony reputacji i aktywów, ceniąc uczciwość i transparentność, stosuje na wszystkich szczeblach zarządzania zasadę „zero tolerancji dla nadużyć”. Bioton S.A. posiada *Politykę przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz konfliktom interesów*, w której sformalizowano dotychczas stosowane praktyki w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz konfliktu interesów. Jest to polityka wspólna dla kluczowych spółek Grupy, tzn. spółek polskich. Z uwagi na odmienny charakter działalności, a także inne otoczenie prawne, pozostałe spółki zależne nie zostały objęte powyższą polityką.

Warto zauważyć, że w 2024 roku nie odnotowano przypadków korupcji, ani przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych, nie nałożono również kar i sankcji z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. Ponadto, w raportowanym okresie nie odnotowano formalnych skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo.

Procedura Anonimowego Zgłaszania Naruszeń i Nieprawidłowości oraz Ochrony Sygnalistów w Grupie Kapitałowej Bioton

Zarząd Bioton S.A. w 2021 r. uchwalił Procedurę Anonimowego Zgłaszania Naruszeń i Nieprawidłowości oraz Ochrony Sygnalistów w Grupie Kapitałowej Bioton.

Procedura ta została wprowadzona celem utworzenia wewnętrznej regulacji stanowiącej narzędzie zwiększające efektywność monitorowania, sygnalizowania, wykrywania oraz rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nadużyć lub naruszeń prawa, procedur oraz standardów etycznych obowiązujących w Grupie Kapitałowej Bioton, a także rozwijania wewnątrzorganizacyjnej kultury sygnalizowania nieprawidłowości oraz nadużyć jako troski o dobro Grupy Kapitałowej Bioton oraz jej pracowników, a także określenia sposobów ochrony sygnalistów.

Procedura znajduje zastosowanie do naruszeń prawa, których dopuścili się pracownicy lub inne osoby związane z Bioton S.A. stosunkiem zobowiązaniowym o podobnym charakterze, w zakresie działalności Bioton S.A. oraz podmiotów Grupy Kapitałowej Bioton od dnia 17.12.2021 r.

W 2024 roku odnotowano dwa zgłoszenia w ramach powyższej Procedury, w związku z którymi przeprowadzone zostały odpowiednie postępowania wyjaśniające, w wyniku których nie stwierdzono naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, przepisów wewnętrznych, regulacji i wymogów obowiązujących w spółkach Grupy Kapitałowej Bioton S.A. czy zasad współzycia społecznego.

31.5.4. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień społecznych

Bioton S.A. oraz Grupa Kapitałowa starają się prowadzić skuteczną komunikację ze społeczeństwem, w tym także ze społecznościami lokalnymi. Priorytetem w działalności społecznej jest przede wszystkim edukacja oraz poszerzanie świadomości z zakresu diabetologii oraz zdrowego stylu życia. W związku z tym, że jest to proces ciągły, Bioton S.A. dokłada wszelkich starań by jakość działań była systematycznie podnoszona, gwarantując tym samym ich aktualność i adekwatność względem otoczenia zewnętrznego.

Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa chorych na cukrzycę. Niezależnie od trudności, w pełni wywiązujemy się z naszej odpowiedzialności, zapewniając pełne zabezpieczenie rynku polskiego w preparaty diabetologiczne – w szczególności w insulinę. Także w trosce o zdrowie pacjentów z cukrzycą, w sytuacji utrudnionego dostępu do edukacji w poradniach ambulatoryjnych, kontynuujemy możliwość korzystania z platformy „Zapytaj Specjalistę”, dzięki której każdy pacjent mógł skorzystać z edukacji Pielęgniarki diabetologicznej i w bezpieczny sposób uzyskać fachowe wsparcie. Pacjent miał dostęp do porady edukacyjnej ze strony pielęgniarki w formie kontaktu telefonicznego bądź mailowego. W 2024 roku wpieraliśmy lekarzy i pielęgniarki w bieżącym podnoszeniu wiedzy z zakresu tematów diabetologicznych poprzez organizację spotkań naukowych oraz edukację mailową, również poprzez wparcie Towarzystw Naukowych, takich jak Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, w działalności statutowej, np. organizowanie konferencji, także w formie on-line. Od 17 lat Bioton S.A. wspomaga działalność Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. W 2024 roku wsparliśmy organizację XVIII Ogólnopolskiej Konferencji PFED. Konferencja przebiegała pod hasłem „Moc i Niemoc w Diabetologii – STOP Powikłaniom..”

Dodatkowo także przekazywaliśmy w 2024 roku darowizny produktów leczniczych insuliny ludzkiej do szpitali i bezpłatnie przekazywaliśmy wstrzykiwacze niezbędne do podawania insuliny wraz z materiałami edukacyjnymi dla pacjentów chorych na cukrzycę.

W ramach programu rozwoju lokalnych społeczności, Bioton S.A. wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów. W miejscach o utrudnionym dostępie pacjentów do specjalistów organizowaliśmy w 2024 roku Diabetologiczne Punkty Konsultacyjne, w ramach których pacjenci mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych prowadzonych przez lekarzy diabetologów. W ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy upływającego w 2024 roku pod hasłem „Żyj zdrowo i świadomie” podkreślaliśmy potrzebę ulepszenia dostępu do edukacji w zakresie cukrzycy zarówno dla osób z cukrzycą oraz ich najbliższych, jak i dla pracowników służby zdrowia. Zdając sobie sprawę jak ważne są działania profilaktyczne i edukacja na rzecz własnego zdrowia, podjęliśmy działania poszerzające wiedzę pracowników Grupy Kapitałowej Bioton podczas zorganizowanych wykładów edukacyjnych i aktywności wspierających prozdrowotne zachowania pracowników.

Cukrzyca stanowi wyzwanie dla całego systemu opieki zdrowotnej. U połowy chorych cukrzyca wciąż pozostaje nierozpoznana. Druga połowa, ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, ma oznaki późnych powikłań. Wraz z Polską Federacją Edukacji w Diabetologii nadal w 2024 roku udostępnialiśmy społeczeństwu kwestionariusz FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score), który pozwala ocenić ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

Standardy oraz zasady dotyczące budowania relacji handlowych z klientami oraz prowadzenia działań o charakterze promocyjnym oraz edukacyjnym, za które odpowiada BMA, zostały przedstawione w szeregu dokumentów, w szczególności w Polityce Dobrych Praktyk Marketingowych Bioton. W 2019 roku rozpoczęto proces digitalizacji Polityki w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) PDPM. Działania te były kontynuowane także w 2024 roku. Elektroniczny obieg dokumentów prowadzi do jeszcze większej sprawności BMA w ramach prowadzonych spotkań i działań promocyjno-edukacyjnych z przedstawicielami podmiotów leczniczych, osobami prowadzącymi obrót produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego i suplementami diety zgodnie z prawem medycznym, farmaceutycznym, a także edukacji prozdrowotnej kierowanej do pacjentów.

Zarządzanie jakością i odpowiedzialność za produkt

Fundamentem, a jednocześnie kluczową wartością działalności Bioton S.A. i Grupy Kapitałowej jest możliwie wysoka dbałość o bezpieczeństwo pacjenta poprzez wytwarzanie produktów leczniczych najwyższej jakości. Jako Grupa czujemy się odpowiedzialni i przykładamy ogromną wagę do tego, by wytwarzane przez Bioton S.A. produkty lecznicze były bezpieczne, skuteczne oraz trwałe.

W ramach struktury organizacyjnej Bioton S.A. (spółki odpowiedzialnej za produkcję) funkcjonuje Dział Jakości i Rejestracji w skład którego wchodzi około 70 wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiedzialnych za funkcjonowanie wdrożonego systemu jakości (zgodnie z wymaganiami prawnymi) oraz za przeprowadzanie badań i oceny jakościowej wytworzonych produktów końcowych.

Każdy z wytworzonych produktów leczniczych spełnia restrykcyjne wymagania zawarte w specyfikacji jakościowej oraz pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu. Wytwarzanie produktów leczniczych, jak i substancji aktywnych, odbywa się zgodnie z wymaganiami Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i z poszanowaniem standardów Dobrej Praktyki Wytwarzania. Spełnienie tych wymagań jest potwierdzane stale utrzymywaniem certyfikatami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF), na podstawie przeprowadzonych inspekcji. Certyfikacja obejmuje wprowadzony System Zarządzania Jakością, zakłady produkcyjne wytwarzające substancje czynną (rekombinowana insulina ludzka) oraz produkty lecznicze, jak również kontrolę jakości i magazyny, w których są one przechowywane. Spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania zostało również potwierdzone przez agencje innych krajów.

W przypadku wyrobów medycznych system zarządzania jakością Bioton S.A. jest zgodny z normą ISO 13485:2016, co zostało potwierdzone uzyskaniem stosownego certyfikatu w roku 2024. Wyrób Medyczny GensuPen 2 posiada Certyfikat EC nadany przez jednostkę notyfikującą TUV Rheinland. Aktualność certyfikatu jest potwierdzana przez jednostkę certyfikującą podczas corocznych audytów nadzoru.

W przypadku produktów leczniczych i substancji aktywnej, proces zarządzania jakością jest realizowany poprzez formalnie wprowadzony zestaw polityk i procedur, zarządzanie łańcuchem dostaw, nadzór nad poszczególnymi etapami wytwarzania oraz nad produktami. Dotyczy to także analizy odchyleń od zdefiniowanych procedur i specyfikacji. Efektywność i skuteczność systemu zarządzania jakością jest regularnie poddawana ocenie (raz na miesiąc). W tym celu opracowane zostały kluczowe wskaźniki jakości, które za sprawą stałej oceny oraz dzięki bieżącemu nadzorowi realizacji podprocesów jakości (z uwzględnieniem oceny postępów w realizacji założonych celów), czy też wprowadzaniu usprawnień, skutkują stałym wzrostem efektywności wdrożonego systemu jakości.

Dbając o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, opracowano Dokumentację Główną Miejsca Prowadzenia Działalności (DGMPD) oraz Księgę Jakości, których celem jest przedstawienie aktualnego stanu

organizacji, jej działalności oraz wykazanie zdolności do spełniania potrzeb klientów i wymagań prawnych. Księga Jakości obejmuje systemem zarządzania jakością w sposób kompleksowy, cały proces wytwórczy wyrobów (tzw. procesy główne), tj. od etapu projektowania, poprzez realizację wyrobu, kończąc na etapie magazynowania. Dokumentacja Główna Miejsca Prowadzenia Działalności opisuje wdrożony System Zarządzania Jakością w zakresie działalności objętej zezwoleniem, w tym procesy wytwarzania od etapu nabywania materiałów, produkcji, czynności kontrolnych, certyfikacji produktów i ich magazynowania. Każdy z tych etapów jest regulowany poprzez dodatkowe szczegółowe procedury i instrukcje.

W celu bieżącej oceny zgodności prowadzonych procesów z wymaganiami oraz skuteczności systemu zarządzania jakością, przeprowadzane są audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne są planowane w systemie rocznym, w oparciu o analizę ryzyka przeprowadzaną zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi. W 2024 r. przeprowadzono 14 takich audytów. Koncentrowały się one przede wszystkim na takich obszarach jak:

- Zakłady Produkcyjne;
- Dział Jakości i Rejestracji;
- Dział Techniczny;
- Dział Operacyjnego Łańcucha Dostaw i Magazyn oraz Hurtownia Farmaceutyczna.

W rezultacie wszystkie nieprawidłowości są na bieżąco identyfikowane i poddawane działaniom naprawczym.

Kontrola jakości w łańcuchu dostaw oraz zrównoważony rozwój środowiska naturalnego

BIOTON S.A. i Grupa Kapitałowa dbają również o to, by dostawcy i partnerzy biznesowi działali zgodnie z najlepszymi praktykami społecznej odpowiedzialności. Budowany w ten sposób łańcuch dostaw uwzględnienia kwestie społeczne z jednoczesnym ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. Już na etapie wyboru dostawców przeprowadzana jest ich szczegółowa weryfikacja, dzięki wykorzystaniu kwestionariuszy (w zależności od typu współpracy lub usługi), które zawierają szczegółową listę zagadnień podlegających ocenie. Sprawdzane aspekty uwzględniają m.in.:

- szkolenia dla pracowników, w tym szkolenia dotyczące higieny i odzieży ochronnej;
- podejście do zarządzania jakością (w tym do kontroli jakości);
- pochodzenie produktów;
- procedurę kwalifikacji dostawców.

Analiza dedykowanego kwestionariusza wraz z weryfikacją certyfikatów poświadczających wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. ISO 9001, ISO 15378, HACCP, ISO 22000, ISO 13485, GMP) stanowią ramy procesu oceny wstępnej potencjalnego, nowego dostawcy.

Weryfikacja systemu zarządzania jakością wdrożonego u dostawców jest wykonywana nie tylko podczas oceny wstępnej nowego dostawcy, ale również w ramach oceny okresowej i podczas audytów. Audyty te są planowane w systemie rocznym, w oparciu o analizę ryzyka przeprowadzaną zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi. Głównym kryterium wyboru obszarów podlegających audytowi jest ocena wystąpienia potencjalnych zagrożeń. Audyty są przeprowadzane przez wykwalifikowanych audytorów wewnętrznych, a wszelkie powstałe spostrzeżenia przedstawiane są w raporcie z audytu.

Audyty dotyczą dostawców materiałów wyjściowych i opakowaniowych, dostawców usług, a także wytwórców kontraktowych, z którymi Bioton S.A. zawarł umowy na wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W roku 2024 przeprowadzono 5 audytów u dostawców materiałów i usług oraz 2 audyty u wytwórców kontraktowych. Zidentyfikowane podczas audytów niezgodności zostały objęte planem naprawczym.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw, znaczna część wydatków na usługi i produkty realizowana jest u dostawców lokalnych. Wartość zobowiązań Grupy wobec dostawców krajowych stanowi 70% wszystkich zobowiązań wobec dostawców.

Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności Grupy BIOTON						
	BIOTON S.A.		BMA Sp. z o.o.		GK BIOTON	
Lokalizacja prowadzenia Działalności:	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Polska	67,7%	69,2%	100,0%	99,7%	70,0%	64,2%

Bioton S.A. i Grupa Kapitałowa rozumie, że współpraca z dostawcami z najbliższego otoczenia stanowi ważny czynnik wspierający lokalną gospodarkę oraz podtrzymujący dobre relacje z lokalną społecznością.

Troska o jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów ma dla organizacji kluczowe znaczenie, dlatego w Grupie funkcjonuje szereg dokumentów wyznaczających zasady i standardy w zakresie bezpieczeństwa i oznakowania wytwarzanych produktów leczniczych. Wprowadzono zabezpieczenie produktów leczniczych umożliwiające weryfikację autentyczności produktu. Dostosowano się tym samym do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE dotyczącej przeciwdziałania

wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. Poprzez wdrożony system zarządzania jakością, organizacja dba o to, by produkty były bezpieczne i pełniły założoną funkcję w zadowalającym stopniu. W trakcie procesu wytwarzania wszystkie istotne kategorie produktów podlegają ocenie ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. Produkty są oznaczone w sposób rzetelny i zawierają informacje związane z kwestiami z zakresu zrównoważonego rozwoju.

W roku 2024, podobnie jak w latach poprzednich, w Bioton S.A. i Grupie Kapitałowej nie odnotowano żadnych przypadków niezgodności z regulacjami dotyczącymi wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo. Nie odnotowano również żadnych przypadków niezgodności z regulacjami dotyczącymi informacji i znakowania produktów.

Wymagane procedury i narzucone regulacje prawne gwarantują właściwe znakowanie produktów.

Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim wymagom		
	TAK	NIE
Pochodzenie komponentów produktu lub usługi	ü*	
Skład, szczególnie w przypadku substancji, które mogą wywierać wpływ na środowisko lub społeczeństwo	ü	
Bezpieczeństwo użytkowania produktu lub usługi	ü	
Sposób utylizacji produktu i wpływ na środowisko / społeczeństwo	ü	
Procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim wymagom	100%	

**W przypadku dostawców kontraktowych, pochodzenie komponentów jest podawane ocenie w trakcie rejestracji produktu, oraz w czasie zmian po rejestracyjnych. W takich sytuacjach na opakowaniu produktu, znajdują się informacje, kto jest jego dostawcą.*

Stałym aspektem działalności Spółek będących częścią Grupy Bioton S.A. w tym obszarze są regularne badania pomiaru satysfakcji klientów, dzięki którym uzyskiwana jest informacja zwrotna na temat produktów. Wyniki tych badań mają kluczowe znaczenie, w perspektywie długoterminowego sukcesu organizacji. W 2024 roku przeprowadzono takie badanie dla wyrobu medycznego GensuPen 2.

Ilość ankiet przesłanych przez przedstawicieli: 254 ankiet.

Ocena poszczególnych cech wstrzykiwacza wykazała: wyrób w 48 przypadkach (19% ankietowanych) spełniał na 100% wymagania klienta. W 176 przypadkach (69% ankietowanych) wymagania zostały spełnione w zakresie od 90% do 100%. W 216 przypadkach (85% ankietowanych) wymagania zostały spełnione w zakresie od 80% do 100%. W 26 przypadkach (10% ankietowanych) wymagania zostały spełnione w zakresie od 70% do 80%. Jedynie 12 ankietowanych (5%) oceniło, iż produkt spełnił ich oczekiwania w zakresie niższym jak 70%.

26% ankietowanych wskazało, iż zauważyło cechy wyróżniające produkt od innych na rynku, 44% ankietowanych odpowiedziało, iż nie zauważyło cech wyróżniających produkt, pozostali ankietowani (30% ankietowanych) nie wyrazili swojej opinii- udzielili odpowiedzi „nie wiem/nie mam zdania”.

Ankietowani wskazali w pytaniu otwartym takie cechy wyróżniające wyrób medyczny GensuPen 2 jak: automatyzm, podawanie insuliny za pomocą suwaka umieszczonego z boku wstrzykiwacza, zielona kropka mówiąca o podaniu całej dawki insuliny, łatwy sposób podania.

Większość ankietowanych (242 osób, 95% ankietowanych) odpowiedziało, iż Gensupen 2 jest łatwy i wygodny w obsłudze, w tym 72% ankietowanych odpowiedziało, iż GensuPen2 jest łatwy w obsłudze w dużym stopniu, następnie 23% ankietowanych odpowiedziało, iż GensuPen2 jest łatwy w obsłudze w stopniu umiarkowanym. Jedynie dziesięć osób (4%) odpowiedziało, że GensuPen2 nie jest łatwy i wygodny w obsłudze.

Grupa Bioton podejmuje szereg działań mających na celu redukcję zużycia energii, w tym m.in.:

- budowa farmy fotowoltaicznej – instalacja o mocy 1,8 MW została oddana do użytku w połowie 2024 roku i pokrywa ok. 20% rocznego zapotrzebowania Bioton na energię elektryczną; realizacja tego projektu skutkuje ograniczeniem zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, a tym samym emisji gazów cieplarnianych;
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na źródła LED, mająca na celu oszczędność energii;
- termomodernizacja instalacji – prowadzony etapami projekt służący poprawie efektywności energetycznej poprzez minimalizację strat ciepła;
- inwestycje w urządzenia i instalacje pozwalające na poprawę efektywności energetycznej, w tym instalację LPG, wymianę sprężarek itd.;
- projekty realizowane wspólnie z dostawcami i usługodawcami, mające na celu redukcję śladu węglowego.

Grupa Bioton promuje współpracę z dostawcami surowców i opakowań, czynnie działającymi w zakresie ochrony środowiska i posiadającymi odpowiednie procedury oraz strategie zrównoważonego rozwoju.

W 2024 r. zrealizowano również wiele innych inicjatyw wspierających ideę zrównoważonego rozwoju, np. nasadzenia drzew i krzewów na powierzchni biologicznie czynnej na terenie zakładów produkcyjnych w Macierzyszu, zmniejszenie ilości i gramatury opakowań, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Również na kolejne lata zaplanowano projekty, dzięki którym Grupa Bioton będzie mogła wnieść wkład w proces redukcji energii i emisji gazów cieplarnianych oraz inne działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym.

31.5.5. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień środowiska naturalnego

Bioton S.A, jako główna spółka produkcyjna, może w największym stopniu wpływać na środowisko naturalne. Natomiast w związku z tym, iż wszystkie spółki polskie korzystają ze wspólnych obiektów i pomieszczeń, dane zaprezentowane poniżej odnośnie zużycia energii, wody, materiałów i surowców, wygenerowanych odpadów, ścieków i emisji dotyczą działalności Grupy na terenie zakładów w Macierzyszu.

Bioton S.A. wytwarza m.in. nowoczesne preparaty insulinowe z rekombinowanej insuliny ludzkiej i analogów insuliny, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom ochrony środowiska, będący priorytetem działalności Spółki. Poprzez stałe inwestycje w technologie produkcyjne, podnoszenie jakości systemów zarządczych oraz zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej pracowników, Spółka jest w stanie ograniczać negatywny wpływ na środowisko. Opracowywane technologie nowych leków uwzględniają konieczne elementy poprawy efektów środowiskowych. Wdrażana produkcja analogów insuliny ludzkiej eliminuje stosowanie surowców, których pozostałości procesowe wymagały do tej pory utylizacji.

W Bioton S.A. i Grupie Kapitałowej funkcjonuje Polityka środowiskowa, która określa ramy systemu zarządzania środowiskiem, a także wyznacza cele i główne zadania w obszarze ochrony środowiska. Do celów tych zaliczamy m.in.:

- zarządzanie racjonalnym zużyciem wody i energii elektrycznej poprzez dokonywanie regularnych pomiarów oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji;
- ograniczenie ilości generowanych odpadów poprzez zapobieganie ich powstawaniu, segregację oraz ich przekazywanie firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia;
- podnoszenie poziomu świadomości pracowników poprzez przekazywanie informacji na temat ochrony środowiska oraz cykliczne szkolenia;
- propagowanie zachowań pro środowiskowych u podwykonawców.

Jest to polityka wspólna dla kluczowych spółek Grupy, tzn. spółek polskich. Z uwagi na odmienny charakter działalności, a także inne otoczenie prawne, pozostałe spółki zależne nie zostały objęte powyższą polityką.

Polityka środowiskowa jest komunikowana wszystkim pracownikom podczas szkoleń wstępnych oraz podczas wszelkich akcji mających na celu zmotywowanie pracowników do zachowań proekologicznych.

Za monitoring zadań z zakresu ochrony środowiska odpowiadają Specjaliści ds. Ochrony Środowiska. Specjaliści w porozumieniu z Zarządem Bioton S.A., identyfikują i wypełniają na bieżąco wszelkie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska. Poprawność prowadzonych działań w obszarze ochrony środowiska potwierdzają wyniki audytu energetycznego przeprowadzonego przez Riktning Group w drugiej połowie 2022 roku. Termin kolejnego audytu energetycznego zaplanowano na 2025 rok.

W 2024 roku w Bioton S.A. zostało zrealizowanych kilka innowacyjnych pomysłów przynoszących wymierne korzyści dla środowiska naturalnego i finansowe dla samej Spółki.

1. Wymieniono pompy obiegowe w kotłowni nr 1 na energooszczędne i elastycznie dostosowujące się do potrzeb
2. Kolejny etap termoizolacji urządzeń;
3. Wymieniono pompy w studni na energooszczędne;
4. Zakończono budowę i uruchomiono siłownię fotowoltaiczną 1,86 MW;
5. W obszarze sprężarek wymieniono urządzenie klimatyzacyjne na niezawierające substancji negatywnie oddziałujących na środowisko naturalne;
6. Posadzono na terenie zakładu 19 jesionów.

Ponad połowa wykorzystywanych przez Spółkę papierowych opakowań wprowadzonych na rynek w 2024 roku, wyprodukowana została z surowców odnawialnych. Jednocześnie, w tym samym okresie 97% odpadów zostało przekazanych do odzysku.

Zmiany w wielkości pobieranej energii, ze źródeł nieodnawialnych na rzecz źródeł odnawialnych, stanowią dowód na podejmowanie przez Bioton S.A. i Grupę Kapitałową wysiłków w celu zminimalizowania jej wpływu na środowisko.

Zużycie energii wewnątrz organizacji (w kWh)			
	2024	2023	Zmiana %
Zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny)	9 787 897	9 242 177	0,1
Zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (biomasa, energetyka wodna, energetyka wiatrowa, energia słoneczna)	3 997 873	3 774 974	0,1
Całkowite zużycie energii	13 785 770	13 017 150	0,1

Całkowity pobór wody według źródła przedstawia się następująco:

Pobór wody według źródła (w m ³)		
	2024	2023
Wody powierzchniowe, w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior i oceanów		
Wody gruntowe	106 843	97 686
Woda deszczowa bezpośrednio zebrana i przechowywana przez organizację		
Ścieki z innej organizacji		
Dostawy wody miejskiej i dostawy z innych przedsiębiorstw wodnych		
Całkowity pobór wody (w m³)	106 843	97 686

Organizacja nie wytwarza gazów cieplarnianych w procesach produkcji, emisja dwutlenku węgla wynika z wytwarzania ciepła.

Intensywność emisji gazów cieplarnianych		
	2024	2023
Tony metryczne CO ₂ wytworzone	17 875	13 842
Tony metryczne CO ₂ wyprodukowane na przychód ze sprzedaży	0,00008	0,00006

*Wartość przychodów netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Bioton S.A. (jako głównej jednostki produkcyjnej).

W ramach działalności emitowane są jedynie lotne związki organiczne (LZO).

Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza (w kg)*		
	2024	2023
Tlenki azotu		
Tlenki siarki		
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO)		
Lotne związki organiczne (LZO)	2705	1 612
Niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP)		
Pył zawieszony (PM)		
Inne standardowe kategorie emisji do powietrza zidentyfikowane w mających zastosowanie przepisach		
Całkowite emisje (w kg)	2705	1 612

*Dane zostały sporządzone na podstawie własnych szacunków, prowadzonych w ramach „Bilansu LZO”.

Spadek emisji do powietrza lotnych związków organicznych związany jest bezpośrednio z mniejszą produkcją w analizowanym roku, natomiast pośrednio z modernizacją hali produkcyjnej.

Miejszem przeznaczenia odprowadzanej wody jest odbiornik ścieków oczyszczonych, znajdujący się w Kanale Ożarowskim.

Całkowita objętość ścieków (w m ³)		
	2024	2023
Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do Kanalu Ożarowskiego (w m ³)	109 928	100 035

Spadek ilości odprowadzanych oczyszczonych ścieków wynika ze spadku zużycia wody w roku 2023.

Organizacja dokłada wszelkich starań, aby odpady pochodzące z produkcji wywierały możliwie niewielki wpływ na środowisko. Stąd odbiór odpadów jest dokonywany przez uprawnione do tego celu firmy, a stosowane metody są najmniej inwazyjne:

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem (w Mg)				
	2024		2023	
	niebezpieczne	inne niż niebezpieczne	niebezpieczne	inne niż niebezpieczne
Powtórne wykorzystanie				
Przetwarzanie				
Kompostowanie				
Odzysk, w tym odzysk energii	1856	124	882	86
Spalanie (spalanie masy)				
Wprowadzanie do głębokich studni				
Składowanie na składowiskach odpadów				
Przechowywanie na terenie zakładu				
Unieszkodliwianie	33	14	17	23
Całkowita waga odpadów (w Mg)	1889	138	899	109
Całkowita waga odpadów (w Mg)	2 027		1 007	

Spadek i zmiana charakterystyki wytwarzanych odpadów łączy się z modernizacją hali produkcyjnej, a co za tym idzie mniejszą produkcją.

Wartym podkreślenia jest również fakt, że w roku 2024 nie odnotowano żadnych wycieków substancji chemicznych, oleju napędowego, benzyny czy też odpadów ciekłych. W okresie tym nie odnotowano również formalnych skarg dotyczących wpływu na środowisko. Instytucje kontrolujące zakład pod kątem ochrony środowiska w 2024 roku nie nałożyły kar administracyjnych.

Całkowite wydatki na ochronę środowiska i inwestycje:

Koszty uzdatniania i utylizacji odpadów, oczyszczania emisji i działań naprawczych (w tys. PLN)		
	2024	2023
Usługi Utylizacji	734	398
Oczyszczanie emisji	-	-
Wydatki na zakup i używanie certyfikatów emisji	-	-
Ubezpieczenie od odpowiedzialności w razie szkód w środowisku	Tak	Tak
Całkowite koszty (w tys. PLN)	734	398

BIOTON S.A. i Grupa Kapitałowa w 2024 roku poniósł również koszty związane z zapobieganiem szkodom i zarządzaniem ochroną środowiska, których łączna wartość wyniosła około 45 tys. PLN. Do najważniejszych składowych możemy zaliczyć: badania i rozwój (25 tys. PLN), dodatkowe wydatki na zakupy związane z ochroną środowiska (15 tys. PLN), zewnętrzne usługi związane z zarządzaniem ochroną środowiska (24 tys. PLN) oraz inne koszty zarządzania ochroną środowiska (5 tys. PLN). Grupa korzysta z bezpłatnych szkoleń w zakresie ochrony środowiska organizowanych przez administrację rządową i samorządową.

31.6. Lista wskaźników

Niniejsze oświadczenie zawiera wskaźniki efektywności dotyczące zagadnień: pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, społecznych oraz środowiska naturalnego. Wybrane wskaźniki zostały przygotowane z wykorzystaniem Wytycznych Global Reporting Initiative (GRI Standards) dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju. Lista wskaźników wraz z odniesieniem do danego Standardu znajduje się poniżej.

Nazwa wskaźnika	Numer wskaźnika wg GRI Standards	Nazwa Standardu GRI
Rozdział 2. Opis modelu biznesowego jednostki		
Skala organizacji	2-6	GRI 2: General Disclosures 2021
Pomoc finansowa uzyskana od państwa	201-4	GRI 201: Economic Performance 2016
Wartość ekonomiczna wytworzona	201-1	GRI 201: Economic Performance 2016

Nazwa wskaźnika	Numer wskaźnika wg GRI Standards	Nazwa Standardu GRI
Rozdział 5.1. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień pracowniczych		
Liczba pracowników według rodzaju umowy o pracę i w podziale na płeć oraz według typu zatrudnienia i w podziale na płeć	2-7 (a, b)	GRI 2: General Disclosures 2021
Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe i płeć	401-1	GRI 401: Employment 2016
Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin	401-2	GRI 401: Employment 2016
Liczba wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych, chorób zawodowych oraz dni niezdolności do pracy wśród pracowników	403-9	GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
Liczba wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych, chorób zawodowych oraz dni niezdolności do pracy wśród pracowników podwykonawców pracujących na terenie zakładu	403-9	GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów (brak)	418-1	GRI 418: Customer Privacy 2016
Rozdział 5.2. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień poszanowania praw człowieka		
Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka, które mają znaczenie dla działalności organizacji, w tym również procent przeszkolonych pracowników.	N/A	N/A
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych (brak)	406-1	GRI 406: Non-discrimination 2016
Rozdział 5.3. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień przeciwdziałania korupcji		
Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania (brak)	205-3	GRI 205: Anti-corruption 2016
Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki (brak)	206-1	GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami (brak)	2-27	GRI 2: General Disclosures 2021
Rozdział 5.4. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień społecznych.		
Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo	416-1	GRI 416: Customer Health and Safety 2016
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo (brak)	416-2	GRI 416: Customer Health and Safety 2016
Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur organizacji oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim wymogom	417-1	GRI 417: Marketing and Labeling 2016
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i znakowania produktów i usług w podziale na rodzaj skutków	417-2	GRI 417: Marketing and Labeling 2016
Odszetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności.	204-1	GRI 204: Procurement Practices 2016
Rozdział 5.5. Polityki oraz wskaźniki odnoszące się do zagadnień środowiska naturalnego.		
Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych	302-1 (a, b)	GRI 302: Energy 2016
Całkowity pobór wody według źródła	303-3	GRI 303: Water and Effluents 2018
Intensywność emisji gazów cieplarnianych	305-4 (a, b)	GRI 305: Emissions 2016
Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza.	305-7 (a)	GRI 305: Emissions 2016
Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.	303-4	GRI 303: Water and Effluents 2018
Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem	306-3 (a, b)	GRI 306: Waste 2020
Łączna liczba i objętość istotnych wycieków (brak)	N/A	N/A
Koszty uzdatniania i utylizacji odpadów, oczyszczania emisji i działań naprawczych	N/A	N/A

Podpisy wszystkich członków Zarządu BIOTON S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
Jeremy Launders	Prezes Zarządu	
Adam Polonek	Członek Zarządu	

Data: 31.03.2025 r.